

Aula 02

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Processual do
Trabalho*

Autor:

Bruno Klippel

27 de Janeiro de 2026

Sumário

<i>Serviços Auxiliares da Justiça do Trabalho</i>	3
1 – <i>Das Secretarias das Varas do Trabalho</i>	3
2 – <i>Das Secretarias dos Tribunais</i>	6
3 – <i>Dos Distribuidores</i>	7
4 – <i>Oficiais de Justiça Avaliadores</i>	8
<i>Das Partes</i>	11
1 – <i>Conceito de parte</i>	11
2 – <i>Capacidade</i>	11
3 – <i>Assistência judiciária</i>	17
4 – <i>Substituição processual</i>	22
5 – <i>Sucessão processual</i>	25
6 – <i>Litisconsórcio</i>	27
7 - <i>Representação da massa falida e das empresas em recuperação judicial</i>	35
<i>Dos Procuradores</i>	36
1 – <i>Mandato tácito</i>	37
2 – <i>Honorários advocatícios</i>	40
<i>Do Juíz e seus atos processuais</i>	50
1 – <i>Dos atos do Juiz</i>	54
2 – <i>Das garantias constitucionais</i>	65
3 – <i>Impedimento e Suspeição do Juiz</i>	67
<i>Ministério Público do Trabalho</i>	69
1 – <i>Conceitos iniciais</i>	69



2 – Princípios institucionais	70
3 – Formas de atuação	71
4 – Garantias constitucionais	78
5 – Organização do Ministério Público do Trabalho.....	79
Resumo	80
Fim	84



SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Dentre os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho, destacam-se, na CLT e nos editais de concursos, as Secretarias das Varas do Trabalho, as Secretarias dos Tribunais, os Distribuidores e os Oficiais de Justiça Avaliadores. Geralmente as questões de concursos, como serão vistas oportunamente, trazem as informações constantes da CLT, que estão nos artigos 710 a 721, que serão oportunamente transcritos, pois respondem aos questionamentos das principais bancas de concursos. As informações aqui trazidas serão bem específicas, objetivas, mesmo porque não existem correntes doutrinárias, Súmulas ou Orientações Jurisprudenciais do TST sobre o tema *serviços auxiliares*.

1 – Das Secretarias das Varas do Trabalho

Em primeiro lugar, é sempre importante destacar que as Secretarias das Varas do Trabalho são os órgãos incumbidos de realizar os serviços burocráticos em primeiro grau de jurisdição, bem como de guarda dos autos enquanto estão tramitando. Na Secretaria da Vara do Trabalho é realizada, por exemplo, a expedição da notificação postal ao reclamado, bem como a juntada de documentos aos autos, além de certificar a ocorrência de atos processuais.

Nos termos do art. 710 da CLT, cada Vara do Trabalho possui **1 (uma) Secretaria**, que é dirigida pelo Diretor da Secretaria, antigamente denominado de chefe ou secretário. O Diretor de Secretaria é designado pelo Juiz do Trabalho, nos moldes do dispositivo mencionado, a seguir transcrito:

“Cada Junta terá 1 (uma) secretaria, sob a direção de funcionário que o Presidente designar, para exercer a função de secretário, e que receberá, além dos vencimentos correspondentes ao seu padrão, a gratificação de função fixada em lei”.



TOME NOTA!

Essa é a primeira informação indispensável para as provas: o Diretor ou Chefe de Secretaria é designado pelo Juiz do Trabalho. Lembrando que o art. 710 ao falar “que



o Presidente designar” faz referência ao Presidente da Junta de Conciliação que não existe mais, ou seja, será o Juiz Titular da Vara do Trabalho.

Em relação às atribuições do mesmo, é indispensável a leitura (na verdade, memorização) do art. 712 da CLT, pois é o dispositivo muitas vezes cobrado pelas bancas de concurso, já que diz quais são os atos a serem realizados por aquele servidor.



Cuidado: O Art. 712 da CLT trata dos atos a serem realizado pelo Diretor ou Chefe de Secretaria. Mais a frente será transcrito o art. 711 da CLT, que trata dos atos a serem realizados pelas SECRETARIAS.

Vejamos a redação do art. 712 da CLT:

“Compete especialmente aos secretários das Juntas de Conciliação e Julgamento:

- a) superintender os trabalhos da secretaria, velando pela boa ordem do serviço;*
- b) cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do Presidente e das autoridades superiores;*
- c) submeter a despacho e assinatura do Presidente o expediente e os papéis que devam ser por ele despachados e assinados;*
- d) abrir a correspondência oficial dirigida à Junta e ao seu Presidente, a cuja deliberação será submetida;*
- e) tomar por termo as reclamações verbais nos casos de dissídios individuais;*
- f) promover o rápido andamento dos processos, especialmente na fase de execução, e a pronta realização dos atos e diligências deprecadas pelas autoridades superiores;*
- g) secretariar as audiências da Junta, lavrando as respectivas atas;*
- h) subscrever as certidões e os termos processuais;*



i) dar aos litigantes ciência das reclamações e demais atos processuais de que devam ter conhecimento, assinando as respectivas notificações;

j) executar os demais trabalhos que lhe forem atribuídos pelo Presidente da Junta.

Parágrafo único - Os serventuários que, sem motivo justificado, não realizarem os atos, dentro dos prazos fixados, serão descontados em seus vencimentos, em tantos dias quantos os do excesso”.

Colocamos em **negrito** o parágrafo único do dispositivo legal, pois muitas questões levam em consideração a sua redação. O serventuário da Justiça do Trabalho pode sofrer **descontos em seus vencimentos**, por não realizarem os atos processuais, **sem motivo justificado**, dentro dos prazos legais. Ocorre que esse desconto será em **tantos dias quantos os do excesso**. Qualquer outra informação acerca do desconto está equivocada. Se o atraso foi de 10 dias, o desconto poderá ser de 10 dias nos vencimentos do servidor!

Já as SECRETARIAS possuem por incumbência os atos previstos no art. 711 da CLT, abaixo transcrito para conhecimento:

“Compete à secretaria das Juntas: a) o recebimento, a autuação, o andamento, a guarda e a conservação dos processos e outros papéis que lhe forem encaminhados; b) a manutenção do protocolo de entrada e saída dos processos e demais papéis; c) o registro das decisões; d) a informação, às partes interessadas e seus procuradores, do andamento dos respectivos processos, cuja consulta lhes facilitará; e) a abertura de vista dos processos às partes, na própria secretaria; f) a contagem das custas devidas pelas partes, nos respectivos processos; g) o fornecimento de certidões sobre o que constar dos livros ou do arquivamento da secretaria; h) a realização das penhoras e demais diligências processuais; i) o desempenho dos demais trabalhos que lhe forem cometidos pelo Presidente da Junta, para melhor execução dos serviços que lhe estão afetos”.

Destacamos a **contagem das custas devidas pelas partes, nos respectivos processos**, pois muitas vezes as questões de concursos exploram tal informação!

Ainda podem os servidores das Secretarias das Varas do Trabalho realizar os atos previstos no art. 203, §4º do CPC, que são aqueles ligados aos atos de mero expediente praticados no processo, nos termos do dispositivo do CPC, abaixo transcrito para conhecimento:



§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

Por fim, é sempre bom lembrar que aos Juízes de Direito podem ser atribuídas as competências trabalhistas, conforme previsão contida no art. 112 da CF/88, que é estudado na parte sobre Organização da Justiça do Trabalho.

Nesses casos, serão aplicados os artigos 716 e 717 da CLT, que determinam que os cartórios fiquem incumbidos das mesmas obrigações e atribuições das Varas do Trabalho.

2 – Das Secretarias dos Tribunais

As secretarias dos tribunais estão dispostas em 3 (três) artigos da CLT, a saber: 718, 719 e 720, a seguir transcritos:

“Art. 718 - Cada Tribunal Regional tem 1 (uma) secretaria, sob a direção do funcionário designado para exercer a função de secretário, com a gratificação de função fixada em lei”.

“Art. 719 - Competem à Secretaria dos Conselhos, além das atribuições estabelecidas no art. 711, para a secretaria das Juntas, mais as seguintes: a) a conclusão dos processos ao Presidente e sua remessa, depois de despachados, aos respectivos relatores; b) a organização e a manutenção de um fichário de jurisprudência do Conselho, para consulta dos interessados. Parágrafo único - No regimento interno dos Tribunais Regionais serão estabelecidas as demais atribuições, o funcionamento e a ordem dos trabalhos de suas secretarias”.

“Art. 720 - Competem aos secretários dos Tribunais Regionais as mesmas atribuições conferidas no art. 712 aos secretários das Juntas, além das que lhes forem fixadas no regimento interno dos Conselhos”.





Percebam que a primeira informação relevante para os concursos é a disposta no art. 718 da CLT, que diz existir apenas **1 (uma) secretaria por tribunal**. Essa informação deve ser levada em consideração, apesar dos tribunais maiores possuírem mais secretarias, como do Tribunal Pleno, Órgão Especial, etc.

As atribuições são aquelas descritas no art. 711 da CLT, bem como aquelas que estão inseridas no art. 719, sendo que o § único que foi **negrito**, afirma que o **regimento interno** poderá criar outras atribuições.

As Secretarias dos Tribunais serão chefiadas pelos Diretores, que possuem as mesmas atribuições daqueles que chefiam as Secretarias das Varas do Trabalho, ou seja, aquelas que constam no art. 712 da CLT, que já foi transcrito, bem como aquelas que forem criadas pelos regimentos internos, conforme informação do art. 720 da CLT.

3 – Dos Distribuidores

Diz o art. 713 da CLT que onde houver mais de uma Vara do Trabalho com competência para processar o feito, será feita a distribuição do mesmo. Vejamos:

“Nas localidades em que existir mais de uma Junta de Conciliação e Julgamento haverá um distribuidor”.

Os distribuidores, dentre as suas atribuições, realizam, como o próprio nome afirma, a distribuição dos processos entre as Varas competentes, especialmente para que seja mantido o princípio do Juiz Natural, ou seja, para que não haja escolha do julgador. Além disso, a distribuição faz com que as Varas do Trabalho recebam o mesmo número de processos, evitando a sobrecarga de uma delas.

As atribuições constam no art. 714 da CLT, que deve ser memorizado:



“Compete ao distribuidor: a) a distribuição, pela ordem rigorosa de entrada, e sucessivamente a cada Junta, dos feitos que, para esse fim, lhe forem apresentados pelos interessados; b) o fornecimento, aos interessados, do recibo correspondente a cada feito distribuído; c) a manutenção de 2 (dois) fichários dos feitos distribuídos, sendo um organizado pelos nomes dos reclamantes e o outro dos reclamados, ambos por ordem alfabética; d) o fornecimento a qualquer pessoa que o solicite, verbalmente ou por certidão, de informações sobre os feitos distribuídos; e) a baixa na distribuição dos feitos, quando isto lhe for determinado pelos Presidentes das Juntas, formando, com as fichas correspondentes, fichários à parte, cujos dados poderão ser consultados pelos interessados, mas não serão mencionados em certidões”.

A designação dos distribuidores é feita nos moldes do art. 715 da CLT: o Presidente do Tribunal designa dentre os servidores das varas e do tribunal, diretamente subordinados ao Presidente. Por fim, a distribuição dos processos deve ser feita **imediatamente**, nos termos do art. 93, XV da CF/88, como medida de celeridade processual.

4 – Oficiais de Justiça Avaliadores

O tema é regulamentado em apenas um dispositivo da CLT, a saber, o art. 721, que será transcrito a seguir:

“Art. 721 - Incumbe aos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores da Justiça do Trabalho a realização dos atos decorrentes da execução dos julgados das Juntas de Conciliação e Julgamento e dos Tribunais Regionais do Trabalho, que lhes forem cometidos pelos respectivos Presidentes.

§ 1º Para efeito de distribuição dos referidos atos, cada Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça Avaliador funcionará perante uma Junta de Conciliação e Julgamento, salvo quando da existência, nos Tribunais Regionais do Trabalho, de órgão específico, destinado à distribuição de mandados judiciais.

§ 2º Nas localidades onde houver mais de uma Junta, respeitado o disposto no parágrafo anterior, a atribuição para o cumprimento do ato deprecado ao Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça Avaliador será transferida a outro Oficial, sempre que, após o decurso de 9 (nove) dias, sem razões que o justifiquem, não tiver sido cumprido o ato, sujeitando-se o serventuário às penalidades da lei.



§ 3º No caso de avaliação, terá o Oficial de Justiça Avaliador, para cumprimento do ato, o prazo previsto no art. 888.

§ 4º É facultado aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho cometer a qualquer Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça Avaliador a realização dos atos de execução das decisões desses Tribunais.

§ 5º Na falta ou impedimento do Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça Avaliador, o Presidente da Junta poderá atribuir a realização do ato a qualquer serventuário”.

Com base nos dispositivos acima transcritos, podemos destacar em relação aos Oficiais de Justiça Avaliadores, o que segue, de forma bem objetiva e didática:

Geralmente o Oficial de Justiça atua no processo de execução, citando o executado, por exemplo, nos moldes do art. 880 da CLT, para que pague ou deposite quantia ou nomeie bens à penhora, sob pena de penhora dos bens.

Além de penhorar, cabe ao Oficial de Justiça a avaliação do bem, não mais se aplicando o art. 887 da CLT, assim redigido:

“A avaliação dos bens penhorados em virtude da execução de decisão condenatória, será feita por avaliador escolhido de comum acordo pelas partes, que perceberá as custas arbitradas pelo juiz, ou presidente do tribunal trabalhista, de conformidade com a tabela a ser expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho”.



ESTA CAI
NA PROVA!

Em regra, os atos devem ser realizados pelo Oficial de Justiça no prazo de 9 (nove) dias, conforme art. 721, §2º da CLT.

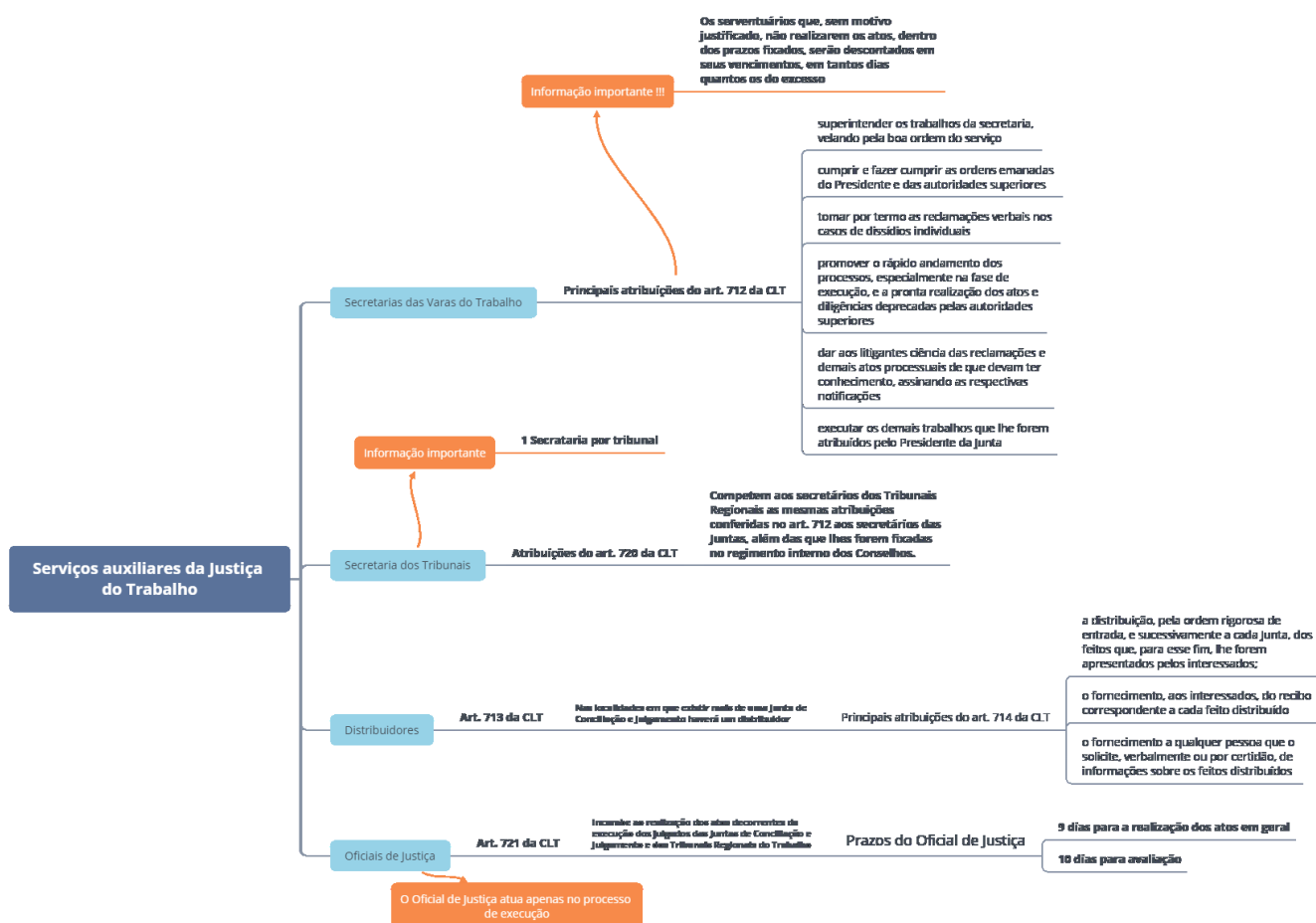
Em relação à avaliação do bem, o prazo é de 10 (dez) dias, por aplicação do art. 888 da CLT, assim redigido:



“Concluída a avaliação, dentro de dez dias, contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a arrematação, que será anunciada por edital afixado na sede do juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com a antecedência de vinte (20) dias”.

Por fim, importante destacar a OJ nº 164 da SDI-1 do TST, que trata da ausência de vínculo empregatício na nomeação do Oficial de Justiça *ad hoc*, mesmo que seja uma situação reiterada. Vejamos:

“Não se caracteriza o vínculo empregatício na nomeação para o exercício das funções de oficial de justiça “ad hoc”, ainda que feita de forma reiterada, pois exaure-se a cada cumprimento de mandado”.



DAS PARTES

1 – Conceito de parte

Em primeiro lugar, deve destacar o conceito de *partes*, distinguindo duas situações: *partes na demanda* (caráter processual) e *partes no conflito* (caráter material). As partes na demanda, ou seja, no processo, são aquelas que estão em juízo buscando um pronunciamento acerca dos pedidos formulados na petição inicial e na contestação.

O autor é aquele que formula uma pretensão, retirando o Estado de sua inércia, em face de outrem, qualificado como réu. No direito processual do trabalho utilizam-se as expressões reclamante e reclamado de forma a demonstrar a autonomia do direito processual do trabalho. Contudo, dependendo do procedimento trabalhista, os nomes são outros, a saber:

Procedimento	Autor	Réu
Recursos	Recorrente (embargante, agravante)	Recorrido (embargado, agravado)
Execução	Exequente	Executado
Inquérito para apuração de falta grave	Requerente	Requerido
Liquidação de sentença	Liquidante	Liquidado
Dissídios Coletivos	Suscitante	Suscitado
Mandado de Segurança e <i>habeas corpus</i>	Impetrante	Impetrado

2 – Capacidade

Sobre o tema, é importante destacar que a capacidade é tripartite, ou seja, deve ser analisada sob três aspectos:

- **Capacidade para ser parte:** é a aptidão para ser parte, ou seja, para adquirir direitos e deveres na órbita civil. Segundo dispõe o art. 2º do Código Civil, a pessoa natural começa com o nascimento com vida. Assim, uma criança detém capacidade para ser parte logo após o nascimento. Em relação às pessoas jurídicas, segundo o art. 45 do Código Civil, a capacidade para ser parte tem início com a inscrição dos atos constitutivos no registro competente. Alguns entes despersonalizados, como a massa falida e o espólio, também detém a capacidade em estudo.





Capacidade para ser parte está relacionada à personalidade jurídica.

Art. 2º CC: A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.

Art. 45 CC: Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

- **Capacidade processual:** também denominada de *capacidade para estar em juízo*. Está relacionada à capacidade civil. Se a parte possui capacidade civil, também possui capacidade processual, nos termos do art. 70 do CPC. Nos moldes do art. 402 da CLT, capaz para fins trabalhistas é o maior de 18 (dezoito) anos.

Ao maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito), será aplicado o art. 793 da CLT, que trata da representação para ajuizamento da ação. No tocante às pessoas jurídicas, estas devem ser representadas por alguém, que é denominado de “preposto”, conforme art. 843 da CLT. Salienta-se que a reforma trabalhista de 2017 extinguiu a necessidade do preposto ser empregado, na medida em que incluiu o §3º no referido artigo, com a seguinte redação: “O preposto a que se refere o § 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada”.

O preposto é o representante da parte e prestará o depoimento pessoal. Deve, portanto, ter conhecimento dos fatos, não pode dizer que nada sabe, nada viu, sob pena de confissão sobre os fatos, que passam a ser considerados verdadeiros. Neste ponto há uma Tese Vinculante do TST importante, de nº 135, que afirma em síntese que, se o fato já foi presumido verdadeiro, não precisa produzir outra prova em relação à ele, como a testemunhal, podendo ser indeferida sem que gere nulidade processual. Vejamos:

O indeferimento da prova testemunhal fundamentado na presunção de veracidade decorrente de confissão ficta por desconhecimento dos fatos



controvertidos pela parte ou seu preposto, em depoimento pessoal, não configura cerceamento de defesa.



NÃO
CONFUNDA!

Capacidade processual está relacionada à capacidade civil.

Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo.

Art. 402 da CLT: Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o trabalhador de quatorze até dezoito anos.

Art. 793 da CLT: A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público estadual ou curador nomeado em juízo.

Questão recente de concurso tratou do tema. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 14ª Região (RO e AC) Prova: FCC - 2022 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

Bento possui 17 anos de idade e foi devidamente contratado e registrado em CTPS, podendo assinar os recibos de pagamento de seus salários. Ocorre que injustamente dispensado após um ano de contrato de trabalho, pretende ingressar com reclamação trabalhista contra sua ex-empregadora. De acordo com a CLT, Bento

A teria que ser representado somente se prestasse seus serviços na condição de aprendiz, o que não é o caso.

B não precisa de representação para ingressar com reclamação trabalhista, pois tendo sido contratado como empregado, adquiriu capacidade postulatória como se maior de idade fosse.

C deverá estar representado por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, entre outros.

D deverá ser arguido pelo Juiz se necessita ou dispensa a sua representação por terceiros.



E deverá aguardar atingir sua maioria para ingressar com reclamação trabalhista, uma vez que contra si não ocorre os efeitos da prescrição.

A assertiva "C" é correta pois leva em consideração o art. 793 da CLT ao afirmar que o menor precisa ser representado (no linguajar processual) pelos representantes legais e na falta pelos demais entes ali listados.

Art. 843, §3º da CLT: O preposto a que se refere o § 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada.

- **Capacidade postulatória:** é a necessidade de estar representado por Advogado, nos termos do art. 133 do CRFB/88. Nos domínios do direito processual do trabalho, aplica-se o *jus postulandi*, prescrito no art. 791 da CLT, que já foi objeto de análise em tópico próprio sobre os princípios. Destaca-se sobre o tema a Súmula nº 425 do TST.

Art. 133 da CF: O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Art. 791 da CLT: Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. § 1º - Nos dissídios individuais os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador, ou provisionado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. § 2º Nos dissídios coletivos é facultada aos interessados a assistência por advogado. § 3º A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada, mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada.

Súmula nº 425 do TST: O jus postulanditas partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho.



Exemplo: qualquer pessoa, mesmo sem ser Advogado ou ter contratado um, pode ajuizar uma ação trabalhista, pois na Justiça do Trabalho não há necessidade desse profissional, com algumas exceções da Súmula nº 425 do TST. Se João não vier a receber as verbas rescisórias, após ser demitido, pode ele mesmo mover a ação trabalhista e acompanhá-la até o final. A essa possibilidade de mover a ação sem Advogado dá-se o nome de *jus postulandi*, que é o direito de postular (pedir) em juízo. Se a sentença for desfavorável a João, ele poderá recorrer ao TRT sem Advogado. Se perder novamente, somente poderá interpor recurso para o TST se contratar Advogado, pois essa é uma das exceções ao *jus postulandi* previstas na Súmula nº 425 do TST.



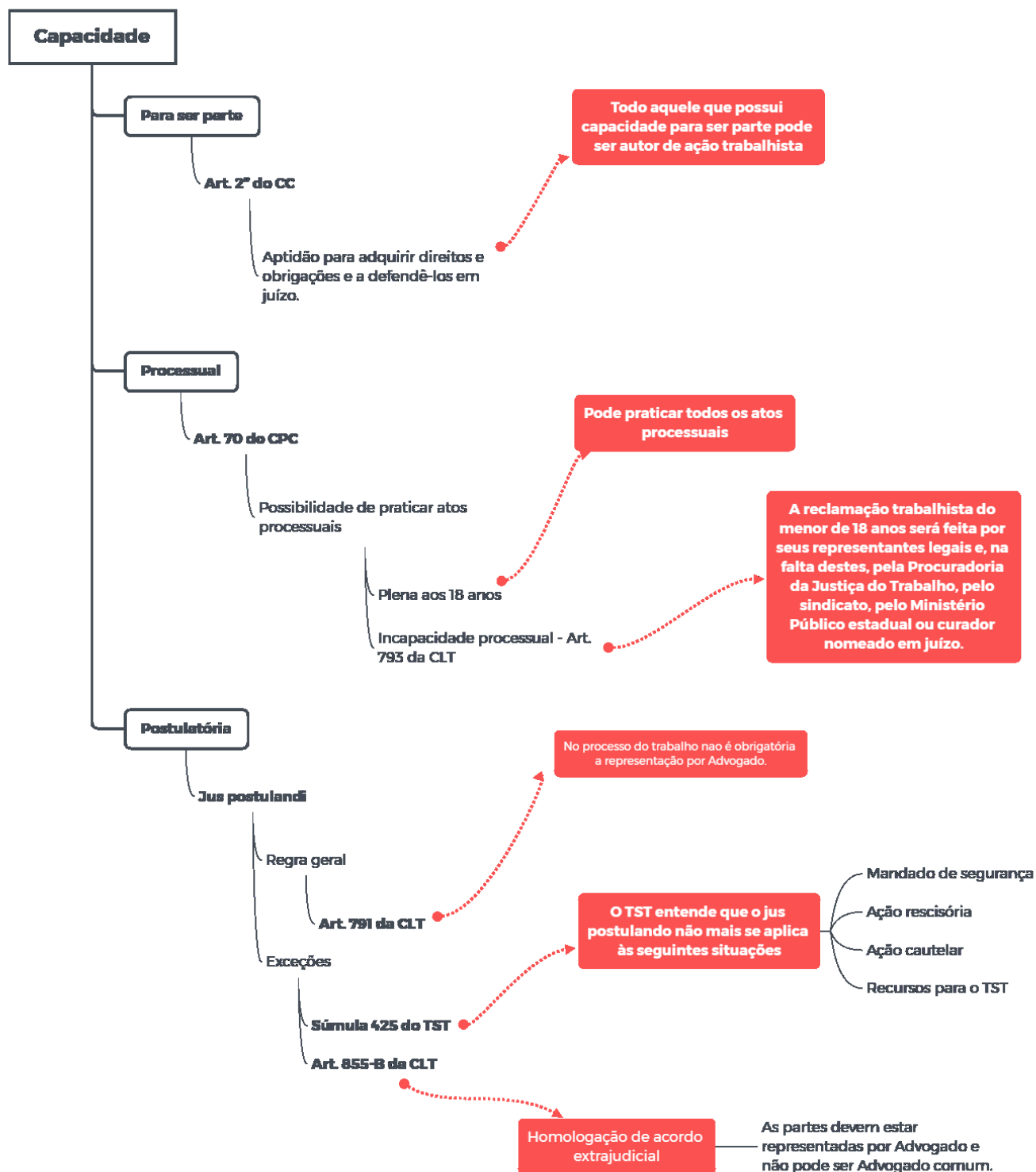
A reforma trabalhista implementada pela Lei 13.467/17 criou mais uma **exceção ao *jus postulandi***, ou seja, mais uma hipótese em que o Advogado é indispensável, ao estabelecer a competência da Justiça do Trabalho para a homologação de acordo extrajudicial, através do procedimento previsto no art. 855-B da CLT.

Segundo o dispositivo legal citado, as partes **devem ser representadas por Advogado no procedimento**, não podendo ser advogado comum, ou seja, cada parte deve estar representada por seu próprio Advogado.

Como as exceções são sempre fundamentais para as provas, devemos atentar para o novo texto legal, abaixo transcrito:

Art. 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. § 1º As partes não poderão ser representadas por advogado comum. § 2º Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria.





3 – Assistência judiciária

Segundo as normas de direito processual do trabalho, a assistência judiciária será prestada ao trabalhador que esteja representado pelo Sindicato da Categoria e perceba quantia inferior a dois salários mínimos, conforme art. 14 da Lei n. 5584/70. O primeiro ponto a ser destacado, de extrema importância, é que a assistência deve ser prestada pelo sindicato independentemente do empregado ser filiado ou não. A filiação não é condição para a assistência judiciária, já que é dever do sindicato representar a categoria.



Mesmo não sendo filiado, é direito do empregado ser assistido pela entidade, conforme art. 18 da Lei nº 5584/70.

Art. 14 da Lei 5584/70: Na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária a que se refere a Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, será prestada pelo Sindicato da categoria profissional a que pertencer o trabalhador. § 1º A assistência é devida a todo aquele que perceber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ficando assegurado igual benefício ao trabalhador de maior salário, uma vez provado que sua situação econômica não lhe permite demandar, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. § 2º A situação econômica do trabalhador será comprovada em atestado fornecido pela autoridade local do Ministério do Trabalho e Previdência Social, mediante diligência sumária, que não poderá exceder de 48 (quarenta e oito) horas. § 3º Não havendo no local a autoridade referida no parágrafo anterior, o atestado deverá ser expedido pelo Delegado de Polícia da circunscrição onde resida o empregado.

O fato do empregado receber quantia superior a 2 (dois) salários mínimos, não impede o acesso à assistência judiciária, já que poderá afirmar não ter condições de arcar com os custos do



processo. Em todas as situações, a prova da miserabilidade será realizada por declaração firmada pelo empregado ou por seu Advogado.



Mais restrita que a assistência judiciária, tem-se o benefício da justiça gratuita, que nos termos do art. 790, §3º da CLT, pode ser concedida de ofício ou a requerimento das partes, isentando do pagamento das custas processuais, àqueles que perceberem salário igual ou inferior **a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (INSS)**, ou percebendo quantia superior, afirmarem não ter condições de pagar as custas processuais, conforme §4º do mesmo artigo 790 da CLT.

A concessão do benefício consta na Tese Vinculante nº 21 do TST, assim redigida:

I - Independentemente de pedido da parte, o magistrado trabalhista tem o poder-dever de conceder o benefício da justiça gratuita aos litigantes que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme evidenciado nos autos;

II - O pedido de gratuidade de justiça, formulado por aquele que perceber salário superior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, pode ser instruído por documento particular firmado pelo interessado, nos termos da Lei nº 7.115/83, sob as penas do art. 299 do Código Penal;

III - Havendo impugnação à pretensão pela parte contrária, acompanhada de prova, o juiz abrirá vista ao requerente do pedido de gratuidade de justiça, decidindo, após, o incidente (art. 99, § 2º, do CPC).

Importante frisar que a justiça gratuita pode ser deferida à parte mesmo que haja a condenação em litigância de má-fé, pois uma não exclui a outra. Este é o entendimento exposto na Tese Vinculante nº 175 do TST. Vejamos:

A condenação da parte por litigância de má-fé não impede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.



Os honorários do assistente técnico sempre serão suportados pela parte que o contratou, não sendo possível a isenção daqueles, pois a contratação desse profissional é mera faculdade da parte. Assim prescreve a Súmula nº 341 do TST.

O TST publicou uma súmula (463) registrando entendimento já consagrado naquela corte Superior de que para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural basta uma simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte ou por seu advogado com procuração; já para a concessão à pessoa jurídica é necessária a demonstração de forma cabal da impossibilidade da parte em arcar com os custos do processo.

Art. 790 § 3º É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Art. 790 § 4º O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo.

Súmula nº 341 do TST: A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia.

SÚMULA 463 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-I, com alterações decorrentes do CPC de 2015) I – A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015); II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera



declaração: é necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo.

Exemplo: se sou demitido e pretendo ajuizar reclamação trabalhista contra o meu ex-empregador, posso ir ao sindicato da minha categoria ou contratar um Advogado particular. Se vou ao Sindicato e recebo até 2 salários mínimos (ou recebendo mais, declaro não ter condições financeiras), preencho os requisitos da assistência judiciária gratuita e, se a empresa for condenada ao pagamento das minhas verbas rescisórias, será também condenada ao pagamento de uma quantia, chamada de honorários advocatícios, para o Sindicato. Agora, se contrato um Advogado particular, isso não quer dizer que eu tenha situação financeira boa, que posso gastar com o processo. Muito pelo contrário. Assim, requeiro ao Juiz a isenção das custas processuais, ou seja, os benefícios da justiça gratuita, para não pagar as custas processuais.

Para finalizar, importante o entendimento exposto pelo TST em sua Tese Vinculante nº 283, que afirma não se presumir a incapacidade financeira pelo decreto de recuperação judicial. Vejamos:

A decretação de recuperação judicial não faz presumir a incapacidade financeira da pessoa jurídica e não autoriza, por si só, a concessão da justiça gratuita.



A assistência judiciária gratuita é outro instituto, que está ligado à atuação do Sindicato ao ajuizar a ação trabalhista em benefício do empregado. Está prevista no art. 14 da Lei 5584/70.

Justiça Gratuita

Deferido a quem não possui condições de arcar com os custos do processo, em virtude de hipossuficiência econômica.

O beneficiário da Justiça Gratuita não é mais condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme decisão proferida pelo STF na ADI 5766.

Art. 790 §3º da CLT

Concessão da Justiça Gratuita a quem recebe até 40% do limite dos benefícios do RGPS (INSS)

Ou seja, sem pedido da parte.

De ofício

A requerimento

Art. 790, §4º da CLT

Aos que receberem mais de 40% do limite dos benefícios do RGPS (INSS), poderá ser concedida a justiça gratuita, se demonstrarem hipossuficiência financeira.

Súmula nº 463 do TST

Pessoa física: demonstração por declaração de pobreza.

Pessoa jurídica: demonstração documental da impossibilidade financeira. Não basta a mera declaração.



4 – Substituição processual

O tema ora em análise merece cuidado em seu estudo, pois vários pontos são relevantes sob os aspectos teórico e prático.

Em primeiro lugar, a substituição processual também é denominada *legitimidade extraordinária*, sendo previsto genericamente no art. 18 do CPC, que traz importante regra: *a legitimidade extraordinária só é possível nas hipóteses previstas em lei*. O que é a legitimidade extraordinária, enfim? De maneira mais didática, comparam-se as espécies de legitimidade:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

- **Legitimidade Ordinária:** nessa espécie de legitimidade, o titular do direito material vai a juízo defender interesse próprio, ou seja, o titular do direito material exercita o direito de ação. Em um exemplo simples, o empregado que não recebeu as horas extraordinárias trabalhadas ajuíza a reclamação trabalhista (é autor daquela ação).

Verifica-se a coincidência nos planos material e processual: o titular do direito material exerce o direito de ação.

- **Legitimidade Extraordinária:** já na legitimidade extraordinária, consoante a regra prescrita no art. 6º do CPC, o titular do direito material não é o autor da ação, pois este é um terceiro, autorizado por lei a pleitear direito de outrem. A situação típica é verificada quando o sindicato ajuíza reclamação trabalhista (como autor), pedindo a condenação da reclamada ao pagamento de verbas devidas à determinados empregados (que não são os autores, mas titulares do direito material).



O titular do direito material é um e quem exerce o direito de ação é outro, não havendo a coincidência já tratada.



Assim, a legitimidade extraordinária pode ser entendida como a possibilidade de um terceiro pleitear direito de outrem, quando autorizado por lei, sendo o autor da ação, em substituição ao titular do direito material. Daí o nome *substituição processual*. Nessa não há a coincidência entre o titular do direito material e aquele que exerce o direito de ação.

Na seara trabalhista, os sindicatos estão autorizados pelo art. 8º, III da CRFB/88 a defender os direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, em questões judiciais e administrativas.

Art. 8º, III da CF: ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

Nesse ponto surgiu importante questão jurisprudencial acerca da amplitude do comando constitucional acima descrito. Num primeiro momento, o TST editou a Súmula n. 310, restringindo a legitimidade extraordinária dos sindicatos, afirmando que aquela seria possível apenas nas hipóteses previstas em lei.

Contudo, adequando-se ao entendimento do STF, o Tribunal Superior do Trabalho cancelou o referido verbete, fazendo com que o entendimento se firmasse no sentido de que o art. 8º, III da CRFB/88 deve ser interpretado de maneira ampla, proporcionando maior acesso ao Poder Judiciário.

Assim, atualmente entende-se que o sindicato possui legitimidade extraordinária para defender qualquer direito do trabalhador que esteja relacionado ao vínculo empregatício (ou mesmo para requerer a sua declaração).

Com o cancelamento da Súmula n. 310 do TST, passou-se a entender que a legitimidade extraordinária do sindicato é ampla, abarcando todas as situações relacionadas ao vínculo de emprego.



A legitimidade extraordinária do sindicato, apesar de comum, não se dá apenas no polo ativo da demanda, conforme reconhecido pela Súmula 406 do TST, que prevê que o sindicato, na ação rescisória, constará no polo passivo quando tiver ocupado o polo ativo na ação originária.

Súmula nº 406 do TST: I - O litisconsórcio, na ação rescisória, é necessário em relação ao polo passivo da demanda, porque supõe uma comunidade de direitos ou de obrigações que não admite solução díspar para os litisconsortes, em face da indivisibilidade do objeto. Já em relação ao polo ativo, o litisconsórcio é facultativo, uma vez que a aglutinação de autores se faz por conveniência e não pela necessidade decorrente da natureza do litígio, pois não se pode condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais para retomar a lide. (ex-OJ nº 82 da SBDI-2 - inserida em 13.03.2002) II - O Sindicato, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda, possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, sendo descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário.

Também detém legitimidade para a defesa dos direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos o Ministério Público do Trabalho, bem como as associações, conforme art. 82 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 82 do CDC: Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. § 1º O requisito da pré-constituição pode ser



dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

Exemplo: se eu fui lesado em meus direitos trabalhistas, eu devo buscar a reparação perante o Poder Judiciário, ajuizando a ação trabalhista. Nesse caso, o empregado que foi lesado é o autor da ação. Dá-se o nome de legitimidade ordinária. Meu irmão não pode ajuizar essa ação para mim, pois ele não possui legitimidade. Se ajuizasse, a ação seria extinta sem resolução do mérito. Diferente seria se a situação envolvesse um número maior de empregados e o Sindicato da categoria ajuizasse a ação. Ele (Sindicato) seria o autor da ação trabalhista, defendendo interesses de outras pessoas. Teríamos, nessa hipótese, a legitimidade extraordinária.

5 – Sucessão processual

Não se deve confundir *sucessão processual* e *substituição processual*, estudado no tópico anterior, pois absolutamente distintas, pois a primeira decorre de ato que venha a ocorrer no curso do processo, como a morte do empregado-reclamante ou a alienação da empresa-reclamada, enquanto que a segunda importa na possibilidade da ação ser ajuizada por terceiro (ou mesmo em situações excepcionais, como a rescisória, que a ação venha a ser ajuizada em face de terceiro em relação ao direito material).

A sucessão processual pode ocorrer em duas situações, a depender se o sujeito processual a ser substituído é pessoa física ou jurídica.

Sendo pessoa física, empregado ou empregador, o espólio, representado pelo inventariante, assumirá aquela posição processual, pois designado na ação de inventário para representar aquele ente (espólio). Se não for ajuizada ação de inventário, pela inexistência de bens deixados pelo morto, entende-se que haverá a habilitação direta dos sucessores, mediante a apresentação das certidões (nascimento, casamento, contrato de união estável, etc) ou através de certidão do INSS em que constam os seus herdeiros.



Se for ajuizado o inventário, a reclamação trabalhista será suspensa até que seja nomeado o inventariante, que assumirá a representação do espólio na demanda trabalhista.



Cuidado, pois se o óbito ocorrer antes do ajuizamento da reclamação trabalhista não haverá sucessão processual.

Ainda sobre a morte da pessoa física, importante frisar que se o empregador for pessoa física e vier a falecer, o art. 483, §2º da CLT permite ao empregado rescindir o contrato ou continuar a prestar os serviços, continuando o vínculo de emprego com os herdeiros do ex-empregador.

Art. 483, §2º da CLT: No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho.

A sucessão processual também pode ocorrer no polo do empregador, hipótese que não interfere na relação de emprego mantida com o empregado, à luz dos artigos 10 e 448 da CLT, pois em relação ao empregador o contrato de trabalho não é *intuitu personae*, podendo haver modificações na titularidade da empresa sem que represente um novo contrato de trabalho.



Se o contrato de trabalho é considerado *intuitu personae* em relação ao empregado, que não pode ser substituído, o mesmo não pode ser dito em relação ao empregador, já que as alterações na estrutura jurídica não importam em alteração ou rescisão do contrato de trabalho.



Art. 10 da CLT: Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados.

Art. 448 da CLT: A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.

Se João trabalha para a *Empresa Alfa*, que vem a ser vendida para a *Empresa Beta*, o seu contrato de trabalho será mantido, sendo que a segunda passará a ser integralmente responsável pelos débitos trabalhistas para com João. Assim, se tal alienação se der no curso do processo, *Alfa* será substituída por *Beta* no polo passivo. Se a alteração ocorrer antes de ser ajuizada a reclamação trabalhista, João incluirá no polo passivo tão somente a *Empresa Beta*, por ser a nova empregadora, com responsabilidade integral.

6 – Litisconsórcio

Na imensa maioria das vezes, as demandas trabalhistas fazem nascer a relação processual entre um autor, um réu e o Estado, demonstrando-se subjetivamente simples. Porém, pode ocorrer de mais um autor se juntar para propor uma só reclamação trabalhista, ou um autor ajuizar aquela ação em face de mais de uma empresa reclamada, como geralmente ocorre nas hipóteses de terceirização, quando se inclui no polo passivo a empresa tomadora, na busca de sua condenação subsidiária. Pelo que foi demonstrado, os polos da demanda (ativo e passivo) podem conter uma singularidade ou pluralidade de sujeitos, sendo que essa última hipótese é denominada de *litisconsórcio*.

Tal pluralidade pode ocorrer no polo ativo e passivo em separado, bem como nos dois ao mesmo tempo. Aquelas partes, que se aglutinaram em litisconsórcio, são chamadas de *litisconsortes*.

O litisconsórcio é importante ora para determinar a economia processual, reduzindo o número de ações ajuizadas, ora para manter a igualdade entre as partes, uma vez que a situação vivenciada pelos litisconsortes será analisada por um único Juiz.



➤ Classificações

A questão mais importante acerca do instituto do litisconsórcio toca às classificações existentes, que são 4 (quatro) e que passam a ser analisadas a partir de agora.



1. Quanto à posição:

- Ativo: será ativo o litisconsórcio quando houver mais de um autor.
- Passivo: será passivo o litisconsórcio quando houver mais de um réu, como ocorre quando o autor ajuíza a demanda em face de responsável subsidiário ou solidário, quando há sucessão de empresas, etc.
- Misto: será misto quando o litisconsórcio ocorrer ao mesmo tempo nos polos ativo e passivo, ou seja, houver mais de um autor e réu no mesmo processo.

2. Quanto à formação:

- Necessário: no litisconsórcio necessário, previsto no art. 114 do CPC/2015, a lei impõe a sua formação, prevendo a obrigação de sua formação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Nessas hipóteses, as partes não possuem escolha, haja vista que a lei assim determina. Por exemplo, o art. 73, §1º do CPC trata da citação obrigatória dos cônjuges, sendo indispensável a presença de ambos. Na hipótese de rescisória por colusão das partes, o litisconsórcio também será necessário, pois a decisão poderá afetar a ambos. Nos domínios do processo do trabalho, adota-se a teoria acerca da impossibilidade do litisconsórcio necessário ativo, ou seja, da obrigação da demanda ser proposta por mais de um autor, por violar o livre acesso ao Poder Judiciário.

Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. § 1º Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação: I - que



verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens; II - resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles; III - fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família; IV - que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges.

- Facultativo: será facultativo o litisconsórcio quando a sua formação decorrer unicamente da vontade de partes, que possuem a opção de ajuizar as demandas em separado ou em litisconsórcio. A regra é a existência dessa espécie de litisconsórcio, cujas hipóteses estão descritas no art. 113 do CPC. A possibilidade de haver a aglutinação decorre da existência de causas de pedir ou pedidos comuns, de maneira a possibilitar economia processual. Destaque para os §§ 1º e 2º do art. 113 do CPC, que alude ao *litisconsórcio multitudinário*, que é caracterizado pelo número significativo de litisconsortes, o que poderia atrapalhar a realização dos atos processuais ou a defesa do reclamado. Visando evitar tais infortúnios, o legislador previu a possibilidade de fracionamento, evitando-se, desta forma, que uma demanda seja ajuizada por 5.000 (cinco mil) reclamantes, sendo que seria mais viável o ajuizamento de 10 (dez) ações cada uma com 500 (quinhentos) autores.



Destaque importante deve ser dado à espécie de litisconsórcio que pode ser fracionado: apenas o litisconsórcio facultativo, nunca o necessário, já que, conforme será visto, esse último decorre da vontade da lei, não podendo haver qualquer interferência em sua formação.

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. § 1º O juiz poderá limitar o

litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. § 2º O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar.

Além disso, deve-se atentar para a regra acerca do fracionamento do litisconsórcio multitudinário, já que:

- **Pode ser determinado de ofício pelo Juiz**, quando prejudicar o desenvolvimento dos atos processuais, bem como a celeridade do processo.
- **Pode ser requerido pelo réu**, quando dificultar a apresentação da defesa.

Claro que a limitação do número de litigantes não possui razão se a matéria discutida nos autos for unicamente de direito, já que a análise a ser realizada pelo Magistrado é única, inexistindo fatos a serem apurados em relação a cada um dos litigantes.

3. Quanto à decisão que será proferida:

- Simples: Também denominada de litisconsórcio comum, nesse a decisão a ser proferida pode ser a mesma ou diferente para os litisconsortes, já que as relações jurídicas, apesar de parecidas, comuns, não são idênticas. Se as relações jurídicas não são idênticas, o Poder Judiciário pode tratá-las de maneira diversa. Importante observar que a decisão pode ser igual para os litigantes, mas não necessariamente, uma vez que o Juiz pode decidir, por exemplo, pela procedência dos pedidos formulados pelo autor “a” e pela improcedência dos pedidos do autor “b”.

Assim, a possibilidade de divergência no tratamento dado aos litisconsortes é o que caracteriza tal instituto, não sendo correto dizer que nessa espécie as decisões são obrigatoriamente diversas.



- Unitário: Nessa espécie de litisconsórcio, prevista no art. 116 do CPC/2015, a decisão a ser proferida deve ser a mesma para todos os litisconsortes, haja vista que a relação jurídica posta em discussão é a mesma, como no célebre exemplo do ajuizamento de ação anulatória de cláusula convencional pelo MPT em face dos entes sindicais que a convencionaram. Nessa situação, a decisão judicial anulará ou manterá a cláusula para todos os litisconsortes (réus), não sendo possível anular aquela para um ou alguns ou mantê-la intacta para os demais.

4. Quanto ao momento de formação:

- Inicial: trata-se de uma das mais simples classificações, pois apenas leva em consideração o momento da formação do litisconsórcio. Se já presente na petição inicial, será inicial. Trata-se da situação mais comum, quando, por exemplo, na hipótese de responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços (terceirização), ajuíza-se a demanda em face das duas empresas – terceirizada (empregadora) e tomadora dos serviços, conforme Súmula nº 331 do TST, de maneira a buscar o adimplemento por meio da segunda empresa, caso a execução em face da primeira seja infrutífera.

Súmula nº 331, IV do TST: O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.

- Ulterior (superveniente): se o litisconsórcio for formado após a distribuição da ação, será ulterior ou superveniente. É o que ocorre na hipótese de sucessão processual, quando, por exemplo, o autor ou o réu, pessoa física, morre, sendo sucedido pelos dependentes ou quando se ajuíza a ação de execução em face da empresa componente do grupo econômico, mas que não participou do processo de conhecimento (o que é permitido após o cancelamento da Súmula nº 205 do TST).



➤ **Reflexos processuais do litisconsórcio**

A previsão do litisconsórcio no processo do trabalho (assim como no processo civil) traz uma série de consequências ou reflexos, dentre as quais podem ser destacadas as seguintes:

Apesar dos litisconsortes encontrarem-se no mesmo polo da demanda, muitas vezes utilizando-se das mesmas teses jurídicas, produzindo as mesmas provas, devem ser considerados como litigantes distintos, nos termos do art. 117 do CPC, o que significa dizer que os atos e omissões de um não prejudicarão aos demais, uma vez que podem realizar os atos processuais em separado.

Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

Os litisconsortes, quantos forem, devem ser intimados de todos os atos processuais, não sendo válida a intimação de apenas um ou alguns. Por se tratarem de litigantes distintos, assim devem ser tratados, tendo ciência dos atos processuais que foram realizados e aqueles que podem ser realizados. Essa regra está descrita no art. 118 do CPC.

Art. 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos.

Havendo mais de um litigante, a defesa apresentada por um aproveita aos demais, não havendo presunção de veracidade, conforme art. 345, I do CPC. O mesmo entendimento consta no art. 844, §4º da CLT, incluído pela reforma trabalhista.

*Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;*



Em relação aos recursos, importante se mostra a regra do art. 1.005 do CPC, que afirma: “O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”. Atenção, pois essa regra somente é válida para o litisconsorte unitário, já que a decisão deve ser a mesma para todos, conforme já estudado.

Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.

Por fim, o art. 229 do CPC, antigo art. 191 do CPC/73 não é aplicável ao processo do trabalho, conforme OJ nº 310 da SDI-1 do TST, não havendo prazo em dobro para os litisconsortes com diferentes procuradores.

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

OJ nº 310. LITISCONSORTES. PROCURADORES DISTINTOS. PRAZO EM DOBRO. ART. 229, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO CPC DE 2015. ART. 191 DO CPC DE 1973. INAPLICÁVEL AO PROCESSO DO TRABALHO (atualizada em decorrência do CPC de 2015) – Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016 Inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no art. 229, caput e §§ 1º e 2º, do CPC de 2015 (art. 191 do CPC de 1973), em razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente.

Exemplo: as hipóteses mais comuns de litisconsórcio na Justiça do Trabalho são: 1. litisconsórcio facultativo ativo, na hipótese de ajuizamento de uma única ação por vários ex-empregados da



empresa; 2. Litisconsórcio facultativo passivo, quando há responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços na terceirização. Se trabalhei como segurança na empresa Alfa, que prestava serviços para a empresa Beta, há terceirização. Eu posso ajuizar a ação em face das duas empresas, especialmente, se quiser a condenação da empresa Beta, tomadora dos serviços. Tem-se um litisconsórcio facultativo passivo.

Um último ponto a ser observado em relação ao litisconsórcio é a regra prevista no art. 611-A §5º da CLT, inserido pela reforma trabalhista de 2017, que trata do litisconsórcio passivo necessário na hipótese de ajuizamento de ação anulatória de cláusulas previstas em acordo e convenção coletiva.

§ 5º Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

O que temos é a necessidade de ajuizamento de ação em face de vários réus, em litisconsórcio necessário, sob pena de nulidade do processo. Considerando que as negociações coletivas de trabalho se dividem em duas – acordos coletivos e convenções coletivas – passemos à análise pormenorizada:

- Acordo Coletivo de Trabalho: firmado entre uma empresa (ou empresas) e o Sindicato dos Trabalhadores.
 - Empresa Alfa x Sindicato dos Metalúrgicos.
- Convenção Coletiva de Trabalho: firmado entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato dos Empregadores.
 - Sindicato das Empresas Metalúrgicas x Sindicato dos Metalúrgicos.

Pela redação do art. 611-A §5º da CLT, se quero anular uma cláusula prevista em ACT, tenho que ajuizar em face de todos que foram parte naquela negociação. Se pretendo anular a cláusula prevista em CCT, ajuízo em face de todos que firmaram o negócio jurídico.

Assim, se pretendo ajuizar a ação anulatória de cláusula de ACT, teremos:

- Autor: Bruno
- Réus: Empresa Alfa e Sindicato dos Metalúrgicos

Já se pretendo ajuizar em face de cláusula de CCT, teremos:

- Autor: Bruno



- Réus: Sindicato das Empresas Metalúrgicas e Sindicato dos Metalúrgicos.

O tema foi objeto de questionamento no ano de 2025 pela banca FGV, da seguinte forma:

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: Prefeitura de Niterói - RJ Prova: FGV - 2025 - Prefeitura de Niterói - RJ - Advogado

Paulo é garçom num restaurante e está indignado porque na convenção coletiva de sua categoria há cláusula prevendo que haverá repasse de apenas 80% das gorjetas recebidas, pois 20% permanecerão com o empregador para custear despesas como quebra de pratos e furto de talheres. Já Reginaldo é operador de máquinas e também está indignado pois no acordo coletivo que lhe é aplicável há cláusula prevendo o pagamento da insalubridade em grau médio, malgrado Reginaldo entender que deveria ser em grau máximo. Ambos pretendem ajuizar ação na Justiça do Trabalho questionando tais cláusulas. Considerando esses fatos e os termos da CLT, assinale a opção correta:

- A As ações de Paulo e Reginaldo deverão ser movidas apenas contra o empregador.
- B As ações de ambos deverão ter, no polo passivo, o empregador e os sindicatos de classe dos empregados e dos empregadores.
- C Ambas as ações deverão ser propostas em litisconsórcio passivo, que será integrado pelo empregador e pelo sindicato de classe dos empregadores.
- D A ação de Paulo terá, no polo passivo, o empregador e os sindicatos de classe dos empregados e dos empregadores, enquanto na de Reginaldo, o empregador e o sindicato de classe dos empregados.
- E Ambas as ações deverão ser propostas em litisconsórcio passivo, que será integrado pelos sindicatos de classe dos empregados e dos empregadores.

Tendo em vista os detalhes acima, podemos concluir que a letra "D" é a única correta, já que afirma que a ação em que se discute a cláusula da ACT será movida em face da empresa e do sindicato dos trabalhadores, enquanto a ação em face da CCT será ajuizada contra os dois sindicatos signatários. Trata-se de questão de média complexidade, mas respondida com atenção com base no art. 611-A §5º da CLT.

7 - Representação da massa falida e das empresas em recuperação judicial

A regra consta expressamente no art. 21 e seguintes da Lei 11.101/05, que trata da falência e da recuperação judicial e extrajudicial. O Administrador Judicial, ou seja, nomeado pelo Juiz do processo de falência ou de recuperação judicial, é o representante legal da massa falida ou da empresa em processo de recuperação, devendo ser, preferencialmente, advogado, economista, administrador ou contador, podendo ser ainda uma pessoa jurídica especializada, ou seja, uma empresa.

Dentre as atribuições do Administrador Judicial, descritas na lei em referência, sob a fiscalização do Juiz e do Comitê de credores, especialmente:



- Relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais, da massa falida;
- Receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa;
- Avaliar os bens arrecadados;
- Contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização judicial, para a avaliação dos bens caso entenda não ter condições técnicas para a tarefa;
- Praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores;
- Proceder à venda de todos os bens da massa falida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da juntada do auto de arrecadação, sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada, reconhecida por decisão judicial;
- Praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação;
- Representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores;
- Requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento desta Lei, a proteção da massa ou a eficiência da administração;

Importante destacar que o administrador judicial e os membros do Comitê responderão pelos prejuízos causados à massa falida, ao devedor ou aos credores por dolo ou culpa, devendo o dissidente em deliberação do Comitê consignar sua discordância em ata para eximir-se da responsabilidade.

DOS PROCURADORES

Nos termos do art. 104 do CPC, o Advogado, ao patrocinar uma demanda, deve juntar aos autos o denominado *instrumento de mandato*, também conhecido por procuração, quando da prática do ato processual (ajuizamento da ação, apresentação de defesa, interposição de recurso, etc), sob pena do ato considerar-se inexistente. Ocorre que nos domínios do processo do trabalho as regras sobre representação por Advogado e apresentação do instrumento de mandato são relativizadas, ante o *jus postulandi* e o *mandato tácito*, a serem estudados a seguir.

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1º Nas hipóteses



previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.

1 – Mandato tácito

Por vezes é comum folhear um processo trabalhista e não encontrar, como é comum na seara cível, um documento de nome *procuração* ou *mandato*. Não há nos autos nenhum documento no qual expressamente a parte confere poderes para o Advogado atuar em seu nome. Fora dos domínios do processo do trabalho, tal situação somente é permitida para os Advogados Públicos (Procuradores de Municípios, Estados, Advogados da União, Procuradores Federais, etc).

Ocorre que em uma demanda trabalhista, pode ser que não se encontre o tal documento e mesmo assim exista Advogado nos autos realizando os atos processuais. Nesse ponto fica a pergunta: mas como saber se aquele Advogado possui poderes para representar a parte se não há um documento *expresso* nos autos?

Neste ponto vislumbra-se a importância do instituto do *mandato tácito*, que decorre da presença do Advogado em Audiência para representar determinado litigante. Em outras palavras, o fato do Advogado “X” ter comparecido à audiência acompanhando o autor faz presumir que aquele possui poderes para agir em nome deste último. Daí o mandato tácito que permite a prática de atos ordinários no processo trabalhista.

A presença em audiência faz presumir que o Advogado possui procuração/mandato da parte para agir naquele processo.

Tal fato é expressamente reconhecido pela Súmula nº 383 do TST, alterada em 2016 para adequar-se ao CPC, que afirma ser possível a interposição de recurso pelo Advogado detentor do mandato tácito, conforme inciso I da jurisprudência consolidada, abaixo transcrita:



I – É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional (art. 104 do CPC de 2015), admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 (cinco) dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso não a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso.

Sobre o tema, ainda é importante frisar que tal forma de mandato outorga apenas os poderes gerais ao Advogado, excetuando-se aqueles descritos no art. 105 do CPC, que são denominados especiais, pois intimamente ligados ao direito material objeto do litígio. A existência dos poderes gerais está descrita no art. 791 §3º da CLT.

Art. 791, §3º da CLT: A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada, mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada.

Destaque para a corrente doutrinária e jurisprudencial que identificam a similitude entre *mandato tácito* e *procuração apud acta*, considerando expressões sinônimas no direito processual do trabalho.

Por fim, o detentor de *mandato tácito* não pode substabelecer, por não ser considerada uma providência ordinária, isto é, comum no rito trabalhista. Tal afirmação está em conformidade com a OJ nº 200 da SDI-1 do TST. Já em relação ao mandato escrito, expresso, a regra já é um pouco diversa, conforme análise do inciso III da Súmula n. 395 do TST, que prevê a regularidade dos atos processuais realizados pelo substabelecido, mesmo que não haja poder expresso para substabelecer.

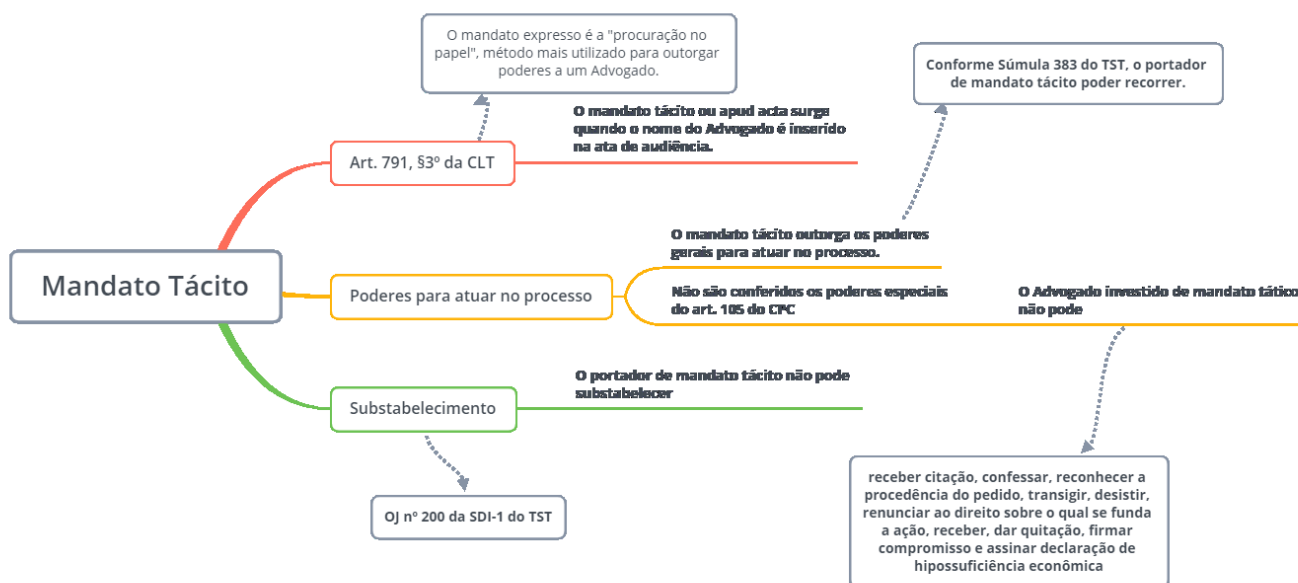
OJ nº 200 da SDI-1 do TST: É inválido o substabelecimento de advogado investido de mandato tácito.

Súmula nº 395, III do TST: São válidos os atos praticados pelo



substabelecido, ainda que não haja, no mandato, poderes expressos para substabelecer (art. 667, e parágrafos, do Código Civil de 2002).

Exemplo: imagine que um cliente ligou para um Advogado falando que daqui a 2 horas teria uma audiência e que se não fossem seria decretada a revelia, com possível condenação. Os dois conversaram sobre a situação, que era simples e o Advogado compareceu ao ato processual. Chegando na sala de audiências, foi inserido o nome do Advogado na ata de audiência, com a informação de que estava representando dos interesses do reclamado. Mesmo não tendo procuração escrita, o Advogado poderá praticar atos no processo, pois é detentor de mandato tácito, já que seu nome consta na ata de audiência.



2 – Honorários advocatícios

Estamos iniciando um dos temas mais cobrados nos últimos anos nos concursos trabalhistas. A leitura e conhecimento do art. 791-A da CLT é fundamental.

O tema passou por enorme modificação com a reforma trabalhista implementada pela Lei 13.467/17, pois foi incluído o art. 791-A da CLT, instituindo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios **por mera sucumbência**, que é o mesmo sistema existente no processo civil.

Assim, com a reforma trabalhista, os **honorários advocatícios de sucumbência passam a ser devidos pela mera sucumbência**, ou seja, sem a necessidade de qualquer outro requisito, como ocorria anteriormente, à luz da Súmula nº 219 do TST (cancelada em 2025), que vinculava a condenação àquela parcela ao **fato do reclamante estar assistido pelo sindicato da categoria**, que lhe prestava a **assistência judiciária gratuita**, nos termos do art. 14 da lei 5584/70.

Para que não parem dúvidas, podemos dizer que:

- Até a entrada em vigor da Lei 13.467/17 (reforma trabalhista), somente o Sindicato recebia os honorários de sucumbência, pois a Súmula 219 do TST vinculava a condenação ao fato da parte estar assistida pelo Sindicato.
- Após a entrada em vigor da Lei 13.467/17, com a inclusão do art. 791-A da CLT, a condenação ao pagamento da parcela passou a ser “automática”, decorrente da mera sucumbência da parte, isto é, sem a necessidade de qualquer outro requisito. Pode-se chamar o sistema de “perdeu-pagou”, pois, a condenação decorre pura e simplesmente do fato de ter perdido.

Com as novas regras, o Advogado particular passou a receber os honorários de sucumbência, pagos pela parte contrária (perdedora, sucumbente). Antes, apenas o Sindicato recebia a quantia.

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o



valor atualizado da causa.

Em 2025 o TST cancelou as Súmulas 219 e 329 para deixar claro que todo o sistema de condenação ao pagamento de honorários é regido pelo art. 791-A da CLT.

Apesar do processo do trabalho agora utilizar o mesmo sistema do processo civil – mera sucumbência – há uma grande disparidade entre os dois sistemas, em relação ao percentual da parcela, já que no Código de Processo Civil a estipulação ocorre entre **10% e 20%, enquanto que no processo do trabalho a parcela vai de 5% a 15%.**

Uma questão bem simples de 2025, da banca Consulplan, tratou somente do percentual mínima e máximo. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: Instituto Consulplan Órgão: CISBAF - RJ Prova: Instituto Consulplan - 2025 - CISBAF - RJ - Assistente Técnico Adm II – Jurídico

Nas ações trabalhistas serão devidos honorários de sucumbência ao advogado do vencedor, ainda que atue em causa própria. Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. Os honorários serão fixados em percentual sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Sobre os percentuais mínimo e máximo em que os honorários de sucumbência podem ser fixados nas ações trabalhistas, assinale a alternativa correta.

- A Mínimo de 5% e máximo de 15%.
- B Mínimo de 5% e máximo de 20%.
- C Mínimo de 10% e máximo de 15%.
- D Mínimo de 10% e máximo de 20%.

Basta lembrar do art. 791-A da CLT para concluir que a letra “A” é a correta. A questão, apesar de simples, é bem freqüente porque o percentual do CPC é diverso, de 10% a 20%.

Exemplo: imagine que eu tenha ajuizado uma ação trabalhista em face do meu ex-empregador, requerendo a condenação ao pagamento de R\$10.000,00 de verbas rescisórias. A ação foi ajuizada pelo meu Advogado particular, Dr. José. Na sentença o Juiz do Trabalho condenou a empresa ao pagamento de R\$10.000,00 (verbas rescisórias), R\$1.500,00 (honorários Advocatícios de sucumbência) e R\$200,00 (custas processuais). O meu Advogado receberá da parte contrária (perdedora) a quantia de R\$1.500,00 fixada por sentença, bem como o percentual ou valor que comigo ajustou, denominado de honorários contratuais. Vejam que o meu Advogado receberá de mim (cliente) e da parte contrária, não havendo qualquer problema ou ilegalidade nisto.



Percebe-se que os honorários de sucumbência são devidos ao Advogado, mesmo que ele também seja a parte, ou seja, esteja atuando em causa própria.

Na prova do TRTSP (2ª região) de 2025 foi cobrada questão sobre o tema. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: FCC Órgão: TRT - 2ª REGIÃO (SP) Prova: FCC - 2025 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal

Com relação aos honorários de sucumbência devidos aos advogados no processo do trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho prevê, expressamente, que estes serão devidos ao advogado, ainda que esteja atuando em causa própria, fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

B ainda que esteja atuando em causa própria, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

C desde que não esteja atuando em causa própria, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 20% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

D desde que não esteja atuando em causa própria, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

E desde que não esteja atuando em causa própria, fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A letra "B" é a única que está em conformidade com o art. 791-A da CLT, trazendo os percentuais mínimo e máximo (5% e 15%), inclusive quando o Advogado atua em causa própria. As questões sempre trazem percentuais diversos, como 10% e 20%, por serem os aplicáveis no direito processual civil.

Uma questão simples de 2025 para verificarmos os percentuais de condenação, conforme art. 791-A da CLT:

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: CPRM Prova: FGV - 2025 - CPRM - Analista em Geociências - Direito

Gilberto ajuizou reclamação trabalhista contra seu ex empregador, pelo rito sumaríssimo, atribuindo à causa o valor de R\$ 10.000,00, que foi o somatório atualizado dos direitos que reivindicou. Assistido por advogado particular, Gilberto teve sucesso e a sentença reconheceu a procedência total dos seus pedidos, tendo o juiz concedido honorários advocatícios sucumbenciais no percentual máximo fixado na CLT. Considerando esses fatos e a previsão da CLT, marque a opção que contempla o valor dos honorários deferidos judicialmente.

A R\$ 1.000,00.

B R\$ 500,00.

C R\$ 2.000,00.

D R\$ 3.000,00.

E R\$ 1.500,00.



Se lembrarmos que o percentual máximo, que foi deferido pelo Juiz, é de 15% sobre o valor a condenação (R\$10.000,00), chegaremos à conclusão que o valor é de R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais), resposta que consta na letra "E". O mínimo, se fosse o caso, seria R\$500,00 (5%).

A informação que consta expressamente no art. 791-A da CLT foi utilizada para responder a questão abaixo:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 23ª REGIÃO (MT) Prova: FCC - 2022 - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

Afrodite é advogada e está atuando em causa própria em reclamação trabalhista em face da sua ex-empregadora a Fábrica de Cadeados Tranca Rua Ltda. Considerando o que dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho, na situação descrita, em caso de procedência da ação, A não serão devidos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que os mesmos só seriam devidos em virtude de assistência jurídica do sindicato de classe.

B são indevidos honorários advocatícios sucumbenciais quando o causídico atua em causa própria.

C seriam devidos honorários advocatícios sucumbenciais até o limite máximo de 15% do proveito econômico da ação, mesmo no caso de atuação do advogado em causa própria.

D caberiam honorários advocatícios sucumbenciais até o limite máximo de 20% do proveito econômico da ação, mesmo no caso de atuação do advogado em causa própria.

E poderiam ser deferidos honorários advocatícios sucumbenciais até o limite máximo de 30% do proveito econômico da ação, percentual máximo no caso de contratação de advogado particular.

A assertiva "C" é considerada correta, pois demonstra que a condenação em valores de 5% a 15% também se aplicam quando o Advogado atua em causa própria.

Vamos para uma questão um pouco mais antiga sobre o tema:

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 18ª Região (GO) Prova: FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal

Margarida está demandando na Justiça do Trabalho em face do seu ex-empregador, o Posto de Combustíveis Atalaia, estando assistida por advogado do sindicato dos empregados em postos de combustíveis. Na hipótese de procedência dos pedidos, com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho,

A poderá o juízo condenar o réu em honorários de sucumbência, no mínimo de 15% e o máximo de 30% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

B não caberá condenação em honorários de sucumbência, eis que a mesma é restrita na hipótese de contratação de advogado particular, ficando a remuneração limitada apenas aos honorários contratados, em percentual de no mínimo 5% e no máximo de 15%.

C poderá o juízo condenar o réu em honorários de sucumbência, no mínimo de 5% e o máximo de 20% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

D poderá o juízo condenar o réu em honorários de sucumbência, no mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



E não são devidos honorários de sucumbência na hipótese de assistência jurídica pelo sindicato da categoria, uma vez que se trata de obrigação legal do sindicato a referida assistência para os membros da categoria, ficando restrita a remuneração apenas a honorários contratados, em percentual não superior a 15%.

A assertiva “D” é considerada correta. Traz os percentuais mínimo e máximo (5% e 15%) e a base de cálculo, tudo de acordo com o art. 791-A da CLT.

Na questão abaixo bastaria ao candidato realizar uma conta bem simples e chegar ao valor dos honorários máximos (15%). Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 23ª REGIÃO (MT) Prova: FCC - 2022 - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Arquimedes, motorista particular, propôs reclamação trabalhista em 2021 em face da sua ex-empregadora, pleiteando horas extras, verbas rescisórias e diferenças de depósitos de FGTS. Julgado o processo, o Juiz condenou a reclamada em verbas rescisórias e diferenças de depósitos de FGTS, liquidando a condenação nestes títulos em R\$ 6.000,00. Sabendo-se que Arquimedes optou por contratar advogado particular, com base na Consolidação das Leis do Trabalho,

A não são devidos honorários de sucumbência na hipótese, eis que a mesma é restrita no Processo do Trabalho nos casos de o autor estar assistido pelo sindicato da categoria.

B é possível a condenação da ré em honorários sucumbenciais até o máximo de R\$ 1.800,00, desde que não haja contrato de honorários entre o autor e seu advogado.

C é cabível a condenação da ré em honorários sucumbenciais até o máximo de R\$ 600,00, desde que não haja contrato de honorários entre o autor e seu advogado.

D poderá a reclamada ser condenada em honorários sucumbenciais até o máximo de R\$ 1.200,00, independente dos honorários contratuais pactuados.

E é possível a condenação da ré em honorários sucumbenciais até o máximo de R\$ 900,00, ainda que haja contrato particular de honorários entre o autor e seu advogado.

Importante frisar que os honorários de sucumbência estão previstos em lei e são devidos mesmo que existam honorários contratuais, ou seja, o Advogado possui direito de receber os dois: do cliente (contratuais) e da parte contrária (sucumbência). Por isso que a letra “E” é considerada correta, na medida que o valor está correto e afirma que são devidos mesmo que haja contrato particular entre a parte e o Advogado.

A mesma conta simples seria feita na questão abaixo, que possui como correta a assertiva “C”.

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 4ª REGIÃO (RS) Prova: FCC - 2022 - TRT - 4ª REGIÃO (RS) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Demóstenes propôs ação trabalhista em face do seu ex-empregador a Churrascaria Boi no Prato, tendo sido a referida empresa condenada a pagar R\$ 30.000,00 de verbas contratuais, rescisórias e diferenças de FGTS ao autor, acrescido de honorários sucumbenciais. Sabendo-se que Demóstenes celebrou com seu advogado particular contrato de honorários à base de 10% do valor da condenação, com base na Consolidação das Leis do Trabalho,



A o valor máximo da condenação em honorários sucumbenciais ao patrono do autor será de R\$ 6.000,00, uma vez que os honorários contratados não atingiram o percentual máximo permitido em lei, que é de 30%.

B não cabe honorários sucumbenciais na hipótese ao patrono do autor, eis que o mesmo não está assistido pelo sindicato da categoria.

C o valor máximo da condenação em honorários sucumbenciais ao patrono do autor será de R\$ 4.500,00.

D o valor mínimo da condenação em honorários sucumbenciais ao patrono do autor será de R\$ 3.000,00.

E não cabe honorários sucumbenciais na hipótese ao patrono do autor, eis que o mesmo perceberá honorários contratados.

Uma informação importante, diria até indispensável para as provas, é a tese vinculante nº 304 do TST que afirma serem devidos os honorários na hipótese de extinção sem resolução do mérito. Vejamos:

Número do Tema: 304 – IRR-304

É cabível a condenação ao pagamento de **honorários advocatícios sucumbenciais** em processos extintos **sem resolução de mérito**, com base no princípio da causalidade e no art. 85 do CPC, aplicado de forma subsidiária ao processo do trabalho.

Prosseguindo na análise do art. 791-A da CLT, temos o §1º, que destaca a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência **também nas ações contra a Fazenda Pública, bem como nas ações em que a parte está assistida ou substituída** pelo sindicato da categoria. Aqui vale a pena diferenciar os termos “assistida” e “substituída”. Vejamos:



TOME NOTA!

- **Assistida:** diz-se que a parte está assistida pelo sindicato quando aquele é o “Advogado” da parte. Ex: o autor da ação é João, assistido pelo Sindicato da categoria, que por meio do seu setor jurídico, ajuizou a ação.
- **Substituída:** a substituição processual também é chamada de legitimidade extraordinária, ocorrendo quando o Sindicato ajuizar a ação em nome próprio, ou seja, o próprio sindicato é o autor da ação, em substituição aos titulares do direito. Ex: os titulares do direito são João, José, Maria e Manoel, mas o autor da ação é o Sindicato da categoria deles, que ajuíza a ação para que os mesmos não precisem se expor.

Mas que parâmetros o Juiz utiliza para fixar os honorários de sucumbência entre 5% e 15%? A resposta consta no §2º do art. 791-A da CLT, a saber:



§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará: I – o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Veja uma questão que seria respondida apenas com base nos percentuais mínimo e máximo:

11. Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 18ª Região (GO) Prova: FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Arquimedes, tendo contratado advogado particular, teve julgada procedente a sua ação trabalhista proposta em face da sua empregadora, a empresa de segurança Águia de Ouro, tendo a Fazenda Pública do Estado de Goiás como litisconsorte, por ser a tomadora de serviços. O juízo condenou a empresa prestadora e, de forma subsidiária, a Fazenda Pública ao pagamento, além das verbas devidas decorrentes do contrato de trabalho, também de honorários sucumbenciais no importe de 20% do valor que resultar da liquidação de sentença. Analisando a hipótese em tela, à luz do que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, a sentença está

A incorreta, na medida em que extrapola o limite máximo de 10%, nas hipóteses em que esteja presente a Fazenda Pública no polo passivo.

B incorreta, eis que no processo do trabalho não são devidos honorários sucumbenciais, ressalvada a situação de assistência judiciária pelo sindicato.

C incorreta, eis que o limite máximo de condenação em honorários sucumbenciais é de 15% do que resultar da liquidação de sentença.

D correta quanto ao limite máximo de 20% de honorários sucumbenciais, mas deve ser reformada a sentença quanto à Fazenda Pública, que não pode suportar tal condenação.

E correta, tanto em relação ao percentual, quanto em relação à Fazenda Pública, que também pode ser condenada em honorários sucumbenciais.

A assertiva "C" é considerada correta, pois demonstra que o máximo da condenação em honorários de sucumbência é 15% e não 20%.



Outro tema importante, que consta no §3º do art. 791-A da CLT, que certamente será cobrado pelas bancas examinadoras, é a **fixação de honorários advocatícios de**



sucumbência quando houver sucumbência recíproca. Mas o que é a sucumbência recíproca?

Digamos que João tenha ajuizado uma ação de indenização em face de Marcela, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de R\$100.000,00 (cem mil reais). Na sentença, o Juiz condenou a ré ao pagamento de R\$60.000,00 (sessenta mil reais). Neste caso, conforme Tese Vinculante nº 242 do TST não há pagamento pelo reclamante de honorários de sucumbência, mesmo que não tenha conseguido receber os R\$40.000,00 que pretendia. Não há para o TST a sucumbência recíproca. Vejamos:

Há sucumbência recíproca apenas quando julgado totalmente improcedente pelo menos um dos pedidos da inicial, sendo indevidos honorários de sucumbência, pela parte reclamante, sobre pedidos julgados parcialmente procedentes.

Assim, somente haveria sucumbência recíproca se o reclamante tivesse formulado os pedidos "A" e "B" e ganho apenas "A" ou "B".

Outra Tese Vinculante importante é de nº 182, que diz não haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na ação de produção antecipada de provas. Vejamos:

Incabível a condenação em honorários advocatícios previstos no art. 791-A, "caput", da CLT, na medida cautelar de produção antecipada de provas (art. 381 do CPC), não se configurando pretensão resistida a recusa da parte reclamada em atender à notificação extrajudicial.

A condenação também é imposta à Fazenda Pública, conforme expresso no art. 791-A da CLT. A questão a seguir seria respondida facilmente com essa informação:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 4ª REGIÃO (RS) Prova: FCC - 2022 - TRT - 4ª REGIÃO (RS) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

Eros, advogado de profissão, propõe reclamação trabalhista em 2019 contra sua ex-empregadora, a Fazenda Pública Municipal, atuando em causa própria. A sentença resultou em procedência em parte, e o juiz fixou honorários sucumbenciais em favor de Eros no importe de 20% do valor da condenação. Em sede de recurso, a Fazenda Pública poderá questionar A não serem devidos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública, estando correto o percentual fixado, dentro do previsto na Consolidação das Leis do Trabalho.

B o percentual fixado, eis que o limite seria de 15%, além de que não cabem honorários sucumbenciais quando o advogado atua em causa própria.

C que não seriam devidos honorários de sucumbência quando o advogado atuar em causa própria, conforme previsão legal.



D o percentual fixado, eis que o limite seria de 15%, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, cabendo honorários de sucumbência mesmo em face da Fazenda Pública.
E que não seriam devidos honorários de sucumbência quando o advogado atuar em causa própria, estando adequado o percentual fixado, que seria o máximo de 30% de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho.

A letra "D" mostra os percentuais corretos e afirma que são aplicáveis mesmo quando se tratar da Fazenda Pública, ou seja, é condenada normalmente.

Um destaque importante deve ser feito em relação à reconvenção, modalidade de defesa do reclamado prevista no art. 343 do CPC, que possui natureza jurídica de ação, apesar de ser apresentada como uma parte da contestação.

Pode-se dizer que apresentar uma reconvenção é igual a ajuizar uma ação, mas no mesmo processo, o que impõe a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência na modalidade de defesa em estudo. Assim, dispõe o §5º do art. 791-A da CLT que **são devidos os honorários advocatícios de sucumbência na reconvenção.**

§ 5º São devidos honorários de sucumbência na reconvenção.

Por fim, vale a pena tratar da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência **quando a parte recebeu o benefício da justiça gratuita**, previsto no art. 790, §3º da CLT. O §4º do art. 791-A da CLT disciplina a matéria, afirmando que a parte que teve o benefício concedido, se sucumbente (perdedora) na ação, será condenada ao pagamento de honorários advocatícios, mas terá a cobrança suspensa, podendo a parte credora demonstrar, nos próximos dois anos, que a parte passou a ter condições de adimplir com a obrigação. Passado o prazo de dois anos, a obrigação se extingue e a quantia não poderá mais ser cobrada.

Contudo, este entendimento não deve ser levado em consideração para as provas, já que o STF julgou procedente a ADI nº 5766 para considerar inconstitucional a condenação do beneficiário da justiça gratuita, devendo novamente ser considerado que "haverá a condenação ao pagamento da quantia, salvo se beneficiária da justiça gratuita", como era antes da reforma trabalhista.

§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua



sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Para fechar o tema, uma questão de 2025 que a FCC cobrou no concurso do TRTSP (2ª Região):

Ano: 2025 Banca: FCC Órgão: TRT - 2ª REGIÃO (SP) Prova: FCC - 2025 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Técnico Judiciário - Área Administrativa
No tocante aos honorários de sucumbência nas reclamações trabalhistas, considere:

- I. Ao advogado serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 20% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença.
- II. Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria.
- III. Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários.
- IV. Ao advogado que atuar em causa própria não serão devidos honorários de sucumbências.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, está correto o que se afirma APENAS em

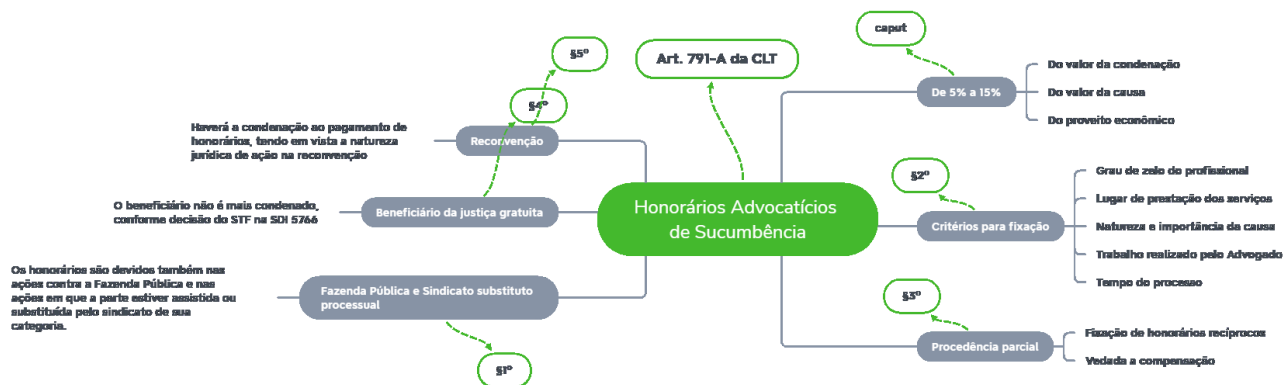
- A III e IV.
- B II e III.
- C I e II.
- D I, II e III.
- E I e IV.

Vamos analisar os itens acima:

- I. Errado, já que o percentual máximo não é 20%, mas 15%.
- II. Certo, pois o art. 791-A da CLT prevê que nas ações contra a Fazenda Pública e quando houver substituição processual pelo Sindicato, a condenação será normal.
- III. Certo, já que o §3º prevê os honorários de sucumbência recíprocos quando a procedência for parcial.
- IV. Errado, pois o advogado que atua em causa própria, ou seja, como o seu próprio advogado, receberá normalmente os honorários de sucumbência.

Assim sendo, por serem corretos apenas os itens II e III, a assertiva "B" é o gabarito da questão.





DO JUÍZ E SEUS ATOS PROCESSUAIS

Nesse momento, destacam-se algumas regras previstas no CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo do trabalho, sobre o Juiz. Em primeiro lugar, o art. 139 do CPC afirma quais são os poderes do Juiz:

- **Assegurar as partes igualdade de tratamento:** a equidistância que o Juiz deve manter das partes serve para assegurá-las igualdade de tratamento, já que àquelas devem ser oportunizadas as mesmas possibilidades de demonstrar em juízo as suas alegações. O deferimento de uma espécie de prova para uma parte e o indeferimento para outra, sem justificativa, importa em violação ao dever.
- **Velar pela rápida solução do litígio:** De acordo com o art. 5º, LXXVIII da CRFB/88, é garantia constitucional a rápida solução do litígio, devendo o Juiz estar atento para reprimir qualquer tentativa das partes e servidores de burlar os prazos processuais, além de evitar o denominado *tempo morto do processo*, em que aquele fica “parado”, sem a prática de qualquer ato processual, sem justificativa plausível.
- **Prevenir e reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça:** Deve o Juiz, à luz dos artigos 77 e seguintes do CPC, que tratam dos deveres de todos aqueles que atuam no processo, bem como os atos que constituem litigância de má-fé, inibir a prática de atos considerados atentatórios à dignidade da Justiça, em especial, o descumprimento das decisões.
- **Promover a autocomposição:** o acordo é, para o processo do trabalho, a “melhor saída”, pois põe fim ao litígio da forma mais rápida e barata. Em relação ao tema, é importante frisar que o TST, por meio da Instrução Normativa nº 39/16, entendeu não se aplicar a parte final do inciso V do art. 139 do CPC, quando fala de conciliadores e mediadores judiciais, pois tais servidores não existem na organização da Justiça do Trabalho, devendo o Magistrado realizar a autocomposição.



Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais; VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso; IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais; X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e o art. 82 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. *Parágrafo único.* A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular.

Além disso, destaque importante para regra constante no art. 140 do CPC, conhecida por **princípio da indeclinabilidade do poder jurisdicional**, cuja ideia central é a seguinte: uma vez provocado o Poder Judiciário por meio do exercício do direito de ação, o Juiz, por ser representante daquele Poder, não poderá deixar de julgar a lide, isto é, analisar o mérito, quando presentes os seus requisitos. A inexistência de norma jurídica sobre a questão discutida pelas partes ou a obscuridade na norma criada pelo Poder Legislativo, não impedem a análise do pedido formulado, uma vez que ao Juiz cabe aplicar a analogia, os costumes, princípios gerais do direito e equidade.





TOME NOTA!

A regra acima descrita também é encontrada no art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), antiga Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), sendo a analogia sempre o primeiro recurso a ser utilizado pelo Magistrado.

Art. 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei.

Ainda sobre a atuação do Juiz, o art. 141 do CPC dispõe sobre o **princípio da congruência**, que impõe que a decisão do Juiz respeite os limites da petição inicial, isto é, que julgue de acordo com os pedidos que foram formulados pelo autor. Assim, se o autor requereu a condenação do réu ao pagamento de danos materiais, não poderá condená-lo ao pagamento de danos morais. Se o pedido é de condenação ao ressarcimento de quantia de R\$100.000,00 (cem mil reais), não poderá condenar ao pagamento de R\$120.000,00 (cento e vinte mil), pois nas duas situações o autor impôs um limite à atuação do Poder Judiciário, sob pena da decisão ser eivada de nulidade. Os vícios que podem surgir são de três espécies:

- **Decisão extra petita:** Nessa espécie de vício, o Poder Judiciário analisa e decide questão que não é objeto do pedido do autor e que não poderia ser analisada de ofício pelo Magistrado, como danos materiais e danos morais. Algumas matérias podem ser analisadas de ofício pelo Magistrado, tais como custas, honorários advocatícios e juros, não configurando vício a condenação nessas parcelas, mesmo sem pedido do autor, conforme Súmula nº 211 do TST.
- **Decisão ultra petita:** Nessa situação, o Poder Judiciário decide exatamente o que foi pedido pelo autor, contudo, excede a quantidade pleiteada, como ocorre se o pedido de condenação ao pagamento de danos materiais for de R\$100.000,00 e a condenação àquele título for superior. Aqui, o problema é a quantidade, que se mostra superior àquela que foi pedida.
- **Decisão citra ou infra petita:** Por fim, na decisão citra ou infra petita o problema surge quando o Juiz deixa de analisar algum pedido formulado. Trata-se de decisão omissa, que deve ser complementada.



O fato do Juiz entender que a parte deva receber quantia inferior à postulada, não enseja nulidade. Assim, se quero R\$100.000,00 de danos morais e o Poder Judiciário entende devidos apenas R\$10.000,00, posso recorrer para tentar majorar a quantia. Contudo, não posso alegar que a decisão é citra ou infra petita, pois o meu pedido foi analisado.

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Por fim, dois princípios importantes e indispensáveis para as provas de concursos, previstos nos artigos 370 e 371 do CPC, respectivamente:

- **Princípio dos poderes instrutórios do Juiz:** afirma o dispositivo em comento que o Juiz possui liberdade para definir os meios de prova que serão produzidos pelas partes, além de poder determinar a produção de outros, que não tenham sido requeridos por aquelas, uma vez que o interesse maior na resolução da lide é do Estado. O Juiz determinará, mesmo de ofício, as provas a serem produzidas e indeferirá os requerimentos das partes que se mostrem apenas procrastinatórias. Caberá ao Juiz, igualmente, deferir ou indeferir as provas requeridas pelo Ministério Público, quando fiscal da lei.
- **Princípio do livre convencimento motivado do Juiz:** dentre o conjunto probatório, formado por todos os meios de prova que foram produzidos, o Juiz pode escolher aquele que melhor o convenceu, não havendo prova “mais forte ou mais fraca”. Todos os meios de prova – documental, pericial, depoimento pessoal e testemunhal – são lícitos para o convencimento do Magistrado, podendo levar em consideração uma testemunha em detrimento de um documento, desde que, claro, motive a decisão, isto é, fale os fundamentos de seu convencimento.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.



Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Exemplo: digamos que um empregador de uma grande empresa tenha sofrido um acidente de trabalho, permanecendo sem trabalho por meses, bem como sofrendo com a perda de uma perna. Este empregado ajuizou ação trabalhista pedindo danos materiais, pelo tempo em que ficou sem trabalho e o valor gasto no tratamento. Não houve pedido de condenação ao pagamento de danos morais, pela perda da perna. Por mais que o Juiz entenda devido o dano moral, como não houve pedido, não pode a empresa ser condenada, pois o princípio da congruência diz que o Juiz não pode julgar o que não foi pedido.

Exemplo: um ex-empregado moveu ação em face da empresa para a qual trabalhava, alegando dano moral. Apesar de ter sido notificada, a empresa não compareceu à audiência e foi aplicada a pena de revelia e confissão. Apesar de pena de revelia ter sido aplicada, o Juiz entendeu que não houve o dano moral pelos relatos da petição inicial. Assim, julgou improcedente o pedido, utilizando-se o seu livro convencimento motivado.

1 – Dos atos do Juiz

Dispostos nos artigos 203, 204 e 932 do CPC, o Juiz poderá, ao atuar em um processo, realizar os seguintes atos, a serem estudados separadamente: despachos, decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos e decisões monocráticas. Estudam-se os atos em ordem invertida do art. 203 do CPC, iniciando-se pelo mais simples (despacho) até o mais complexo (sentença), de maneira a facilitar o aprendizado.

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o



pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º. § 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

➤ DESPACHOS:

Previsto no §3º do art. 203 do CPC, são conceituados pelo legislador como “(...) todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.”.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

Trata-se do mais simples ato processual praticado pelo Juiz na condução do processo e tem por finalidade proporcionar andamento ao feito, isto é, fazer com que o processo se movimente, conforme preconizado no art. 2º do CPC, que diz que o *processo se desenvolve por impulso oficial*.

As principais características dos despachos são:

- **Praticados de ofício pelo Magistrado**, isto é, sem necessidade de pedido das partes;
- **Não há prazo para a sua prática**, diferentemente das decisões e sentenças;
- **Não possuem forma** predeterminada;
- **Não geram prejuízo às partes**, pois apenas movimentam o processo, não possuindo conteúdo decisório;

Não podem ser impugnados por recurso, exatamente pela razão acima disposta, conforme art. 1.001 do CPC.



Art. 1.001. *Dos despachos não cabe recurso.*

São exemplos de despachos:

- determinação de intimação das partes sobre determinado ato processual
- designação de perito
- determinação para devolução dos autos
- determinação para subida dos autos ao Tribunal para julgamento de recurso
- concessão de vista às partes, etc.

Exemplo: se o Juiz determina uma nova audiência, esse ato é um despacho, pois não está causando prejuízo às partes, e sim, apenas movimentando o processo. Se o Juiz condena o réu ao pagamento de indenização, ele está proferindo uma sentença, pois julga o pedido formulado pela parte. Se ele, liminarmente, defere um pedido para que a gestante retorne ao trabalho, depois de ter sido ilegalmente demitida, o Juiz profere uma decisão interlocutória, pois o processo continuará com a prática de outros atos processuais.

➤ DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS:

Tratadas no art. 203, §2º do CPC, possuem importância ímpar, já que podem ser proferidas diversas vezes no curso do processo, quando decidirem incidentes processuais, ou seja, questões que surgem no curso da demanda, mas que não representam o objeto principal do litígio. Segundo a dicção legal, *"Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º."*

§ 2º *Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.*

Em direito processual do trabalho, as interlocutórias vêm sendo cada vez mais proferidas, tendo em vista a complexidade crescente das demandas, nas quais regularmente são formulados



pedidos liminares, ora para obstar transferência de empregado, reintegrar obreiro, determinar ao empregador que custeie tratamento médico no curso da ação, ora para determinar que o sindicato não impeça a empresa de funcionar, durante movimento paredista, dentre outras situações do cotidiano forense.

Sobre as decisões interlocutórias, algumas características devem ser destacadas:

- Necessitam de pedido da parte, pois em regra o Juiz não pode decidir de ofício;
- Possuem forma predeterminada, já que nelas há que se ter relatório, fundamentação e dispositivo, por aplicação do art. 489 do CPC, sendo que no primeiro o Magistrado demonstra qual é a questão controvertida, no segundo demonstra o seu convencimento e no último decide a questão incidente.
- Podem gerar prejuízo às partes, já que a decisão favorável ao autor prejudica o réu e vice-versa;
- Não podem ser impugnadas de imediato, pois como já estudado, vige no processo do trabalho o princípio da irrecorribilidade imediata das interlocutórias, previsto no art. 893 da CLT, com as exceções da Sumula 214 do TST, devendo a parte prejudicada aguardar a decisão final para dela recorrer. Sendo proferida em audiência, a parte deverá apresentar protesto, sob pena de preclusão.

Exemplo: a decisão interlocutória mais comum na Justiça do Trabalho é aquela que determina a reintegração do empregado que, apesar de sua estabilidade, é demitido pelo empregador. Um dirigente sindical que foi demitido durante o período de estabilidade, pode pedir ao Juiz, liminarmente, que seja reintegrado aos quadros da empresa, voltando a trabalhar. Vejam que o processo não terminou, e sim, foi proferida uma decisão no curso dele, provisória. Outros atos processuais serão praticados e, depois, será proferida a sentença, dizendo se o reclamante tem ou não direito ao que pediu.

➤ **SENTENÇAS:**



Conforme dispõe o art. 203, §1º do CPC, “§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”, ou seja, pode determinar a extinção do processo com ou sem resolução do mérito. Essa é a principal diferença em relação à decisão interlocutória, já que essa não possui por finalidade precípua a extinção do feito, como já verificado.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

A sentença é por natureza o ato judicial que determina a extinção do processo no primeiro grau de jurisdição, ao julgar o mérito, conforme art. 487 do CPC, ou ao afirmar a ausência de algum requisito indispensável à análise dos pedidos formulados, hipótese em que extinguirá o feito sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485 do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do



pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Sobre a fundamentação das sentenças, decisões interlocutórias e acórdãos, que serão vistos em seguida, dispõe o art. 489 do CPC, aplicável ao processo do trabalho por determinação da IN 39/16 do TST, temos que:

Certamente uma das regras do CPC que tendem a atrapalhar a celeridade da Justiça do Trabalho, e que por isso entendia-se por sua não aplicação, é o art. 489 do Novo Código, considerado pela IN nº 39/16 do TST como totalmente compatível e aplicável ao processo do trabalho, apesar da CLT prever em seu art. 832 os requisitos da sentença.



NOVIDADE

Sob a égide do antigo código, a sentença possui como requisitos do art. 458 o relatório, a fundamentação e o dispositivo. O novel art. 489 do CPC mantém tais requisitos, mas inova ao inserir o §1º no sistema processual, ao dizer que a sentença não é considerada fundamentada em uma série de hipóteses, muitas delas extremamente importantes no processo do trabalho, dado ao número de súmulas e OJs do TST que são utilizadas como fundamentos de pedidos e defesas. Pelo que vamos ver daqui a pouco, o Juiz deve enfrentar todas aquelas súmulas e OJs que foram alegadas pelas partes, demonstrando o motivo de sua aplicação ou afirmando porque não se aplicam ao caso concreto. A decisão que não enfrenta os argumentos relevantes, inclusive súmulas e OJs invocadas, será considerada não fundamentada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, podendo ensejar nulidade por violação ao art. 93, IX, da CF..

Vamos transcrever o dispositivo para que o mesmo seja analisado com calma:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;



II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Conforme pode ser visto no inciso I do §1º do art. 489 do CPC, nenhum órgão da Justiça do Trabalho poderá decidir, seja proferindo decisões interlocutórias, sentenças ou acórdãos, sem analisar a situação em concreto que foi levada ao Poder Judiciário. Decidir analisando a situação concreta significa dizer que o Magistrado poderá dizer de que forma o artigo de lei, a súmula ou OJ do TST se mostram aplicáveis naquela situação, de forma que não será considerada fundamentada a decisão que simplesmente indicar ou transcrever aquela norma jurídica. De nada adiantará o Magistrado afirmar que “o reclamante não possui direito nos termos da súmula nº x”, ou que procedente o pedido conforme art. Y, da CLT”. O inciso I diz que o Magistrado deverá demonstrar a relação da norma jurídica com a relação jurídica posta em juízo”.

Por sua vez, o inciso II trata da utilização de “termos jurídicos indeterminados”, sem demonstração da sua incidência no caso concreto, como por exemplo, “interesse público”, “ordem pública”. Uma sentença que negue ou conceda um direito com base na existência de norma de ordem pública, deverá explicar o motivo da negativa ou da concessão, explicando a razão da norma ser de ordem pública, o interesse público que está por detrás da criação da norma jurídica.

Outra forma de evitar a decisão genérica é por meio da aplicação do inciso III, que trata dos fundamentos que servem para justificar várias decisões, como por exemplo, “ausência de provas”. Deverá afirmar o motivo de não ter sido provado o fato constitutivo, impeditivo, extintivo ou modificativo.

Já o inciso IV trata da necessidade do Magistrado analisar todos os fundamentos que foram deduzidos pelas partes e que são necessários para o deslinde da controvérsia, para análise da situação em concreto. Se o fundamento não estiver diretamente ligado ao mérito, não precisará ser analisado.



O inciso V complementa o I, que trata da simples indicação de dispositivos, no caso específico de súmulas e precedentes. Como já dito, não poderá uma decisão valer-se da indicação de súmula ou precedente jurisprudencial sem explicar o motivo de sua aplicação ou de sua não aplicação. Assim também consta no inciso VI.

Em suma, o art. 489 do CPC quer evitar as decisões genéricas, que não analisam a situação em concreto, quer evitar o “CTRL C + CTRL V” nas decisões judiciais.

Caso a decisão judicial – interlocutória, sentença e acórdão – não siga os ditames do art. 489 do CPC, teremos nulidade nos termos do art. 93, IX da CF/88, podendo-se interpor recurso para anular a decisão de modo que seja outra proferida em substituição.

➤ ACÓRDÃOS:

Acórdão é a denominação genérica para toda e qualquer decisão colegiada tomada por tribunal, de qualquer instância ou justiça (comum, eleitoral, trabalhista, etc), conforme destaca o art. 204 do CPC, assim redigido: “recebe a denominação de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais”.

Art. 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais.

Salienta-se que o acórdão é uma decisão colegiada e que tal espécie de decisão é a regra geral dos tribunais, ante a presunção de que o julgamento proferido por colegiado é melhor do que o juízo singular, pela troca de experiências e discussões que aquele proporciona.

Apesar de mostrar-se bastante comum o julgamento monocrático nos tribunais, é importante fixar que a regra continua sendo o julgamento colegiado, que impõe o proferimento de acórdão, uma vez que as decisões monocráticas somente podem ser proferidas se preenchidas as hipóteses do art. 932 do CPC.



Os acórdãos não são proferidos apenas nos julgamentos dos recursos, e sim, em todos os procedimentos julgados por colegiados, seja em questões administrativas ou judiciais.

Assim, se impetrado um mandado de segurança ou ação rescisória de competência do TRT ou TST, o seu julgamento, regra geral, se dará por meio de acórdão.

Exemplo: O Juiz da 10ª Vara do Trabalho de Vitória/ES proferiu sentença negando todos os meus pedidos. Dessa sentença interpus recurso ordinário, que será julgado pelo TRT/ES. Nesse tribunal, quem julgará o recurso será uma turma composta por 3 Desembargadores. A decisão dos Desembargadores será chamada de acórdão, pois proferida por um órgão colegiado.

➤ DECISÕES MONOCRÁTICAS:

Excepcionalmente os feitos que tramitam nos tribunais podem ser julgados monocraticamente, isto é, por apenas um julgador e não pelo colegiado. Esse único julgador é denominado *relator*, que é o Magistrado para o qual o processo é distribuído no tribunal e que, em regra, o conduz até julgamento final.

Até o ano de 1998, os julgamentos pelos tribunais sempre eram colegiados, mas o legislador, por meio da Lei n. 9756/98, previu hipóteses nas quais o processo poderia ser julgado apenas pelo relator, por tratar-se de situação mais simples, que dispensa a discussão pelo colegiado.

De acordo com o art. 932 do CPC, a decisão monocrática poderá ser proferida nas seguintes situações:

- Recurso inadmissível, ou seja, ausência de qualquer pressuposto de admissibilidade (tempestividade, legitimidade, interesse processual, preparo, etc).
- Recurso prejudicado, que é aquele que não mais precisa ser julgado, por ausência superveniente do interesse recursal (perda do objeto).
- Recurso improcedente, no qual não há a demonstração do direito por parte do recorrente ou, em outras palavras, aquele no qual resta nítida a ausência do direito do recorrente;



- Recurso em confronto com jurisprudência dominante do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, hipóteses em que já se verifica a inexistência de direito do recorrente, por sua pretensão esbarrar na jurisprudência dominante dos Tribunais.
- Recurso em face de decisão que conflita com jurisprudência dominante, hipótese em que o relator, monocraticamente, dará provimento ao apelo, anulando ou reformando a decisão recorrida.

A decisão monocrática pode ser proferida para negar ou conceder o pedido do recorrente, conforme dispõe o art. 932 do CPC.

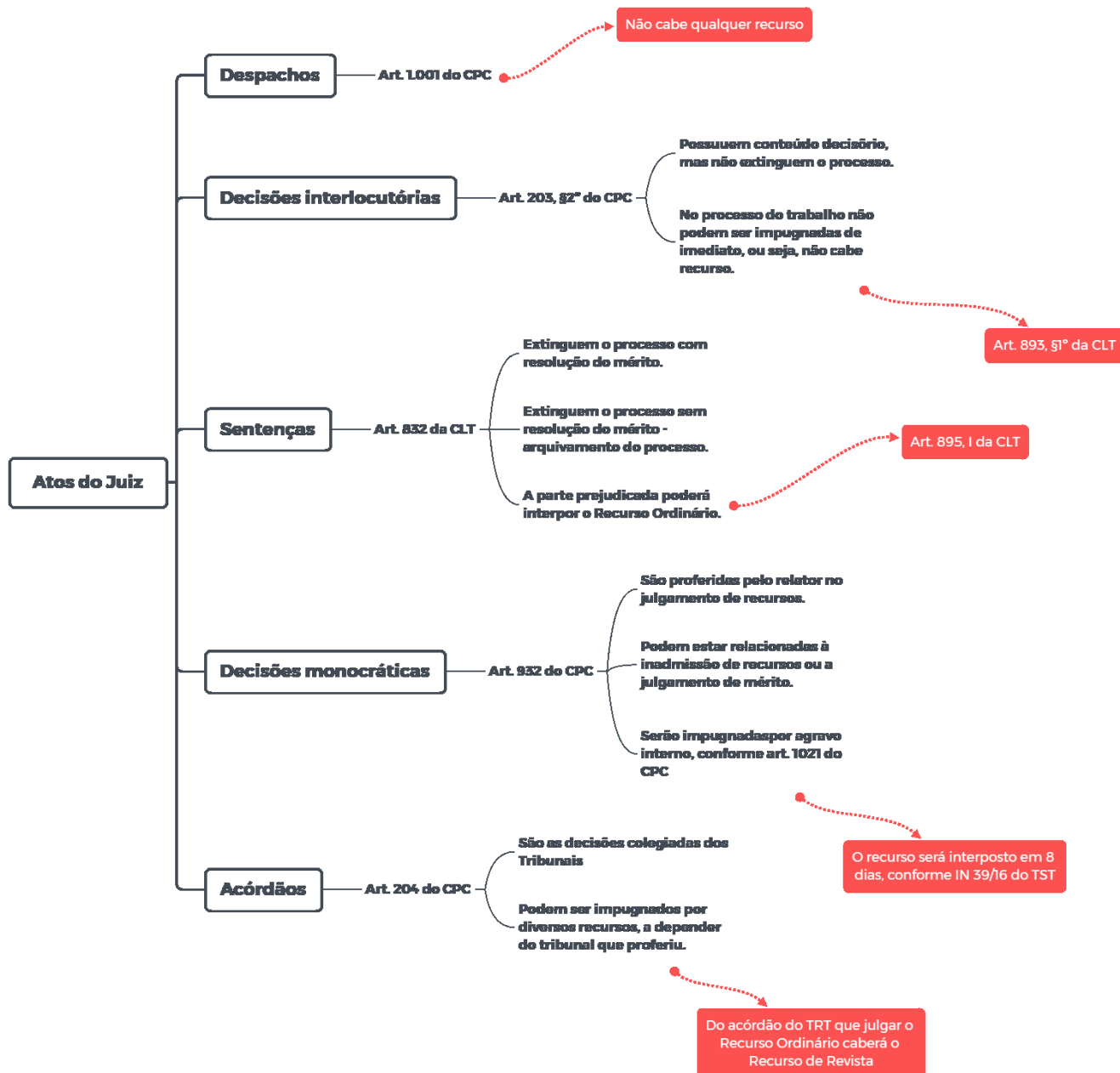
Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; VI - decidir o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal; VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso; VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.



Apesar das diversas hipóteses que permitem o julgamento monocrático nos tribunais, é importante frisar que continua tal situação a ser excepcional no sistema processual pátrio.

Exemplo: ajuizei ação trabalhista pedindo horas sobreaviso por usar o telefone celular que a empresa me forneceu. O pedido foi negado por sentença, nos termos da Súmula nº 428 do TST, que diz que o simples fornecimento do celular não gera horas sobreaviso. Dessa sentença interpus recurso ordinário. Chegando ao TRT, o meu recurso foi distribuído a um dos Desembargadores, chamado de relator. Esse relator, lendo o recurso, verá que é uma situação simples, que o meu pedido esbarra no entendimento do TST, na súmula nº 428. Ele relator poderá julgar sozinho, proferindo decisão monocrática. Não há necessidade que esse recurso seja julgado por 3 Desembargadores, pois é uma situação simples.





2 – Das garantias constitucionais

São 3 (três) as garantias constitucionais da Magistratura, conforme art. 95 da CRFB/88, a saber:



TOME NOTA!



- **VITALICIEDADE:** Após o período de 2 (dois) anos, conhecido por *estágio probatório*, o cargo passa a ser vitalício. **Alguns aspectos de relevo devem ser destacados.**

1. Após ser declarado estável, o Magistrado poderá perder o cargo por decisão judicial com trânsito em julgado, o que significa dizer que deverá ser iniciada ação judicial que comine como pena a perda do cargo. Não basta decisão de primeira instância nesse sentido, e sim, o trânsito em julgado.

2. Antes de findo o estágio probatório, poderá o Magistrado perder o cargo por decisão administrativa, oriunda de processo administrativo disciplinar, da lavra do Tribunal ao qual está vinculado. Da decisão que excluir o Magistrado da carreira ou impuser qualquer outra punição, caberá discussão judicial, já que a *lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito* (art. 5º, XXXV CRFB/88).

3. Ao perder o cargo, por decisão administrativa ou judicial, o Magistrado perderá o direito aos salários e a todos os benefícios concedidos aos membros da carreira, diferentemente do que ocorre quando é imposta como pena a aposentadoria compulsória, situação em que são mantidos os vencimentos, mesmo que proporcionais ao tempo de serviço.

- **INAMOVIBILIDADE:** Regra geral não pode o Magistrado ser retirado (movido) da comarca ou vara na qual está exercendo a judicatura, sem a sua vontade, salvo se o interesse público evidenciar tal necessidade.
- **IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS:** Os vencimentos dos membros da Magistratura não podem sofrer redução, já que a função exercida por aqueles é indispensável para a própria organização do Estado, devendo os Juízes ser dotados de certa “tranquilidade” em relação aos vencimentos que, mesmo em situações de instabilidade política ou econômica, são dotados de tal garantia. A própria Constituição Federal elenca algumas exceções, relacionadas ao pagamento de tributos, que pode acarretar a redução do valor líquido recebido sem, contudo, demonstrar-se como violação ao princípio, já que se trata de norma geral, a todos aplicável no interesse do Estado.

Art. 95 da CF: Os juízes gozam das seguintes garantias: I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado; II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma



do art. 93, VIII; III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

3 – Impedimento e Suspeição do Juiz

As hipóteses de impedimento e suspeição do Juiz descrevem situações em que o Magistrado, por presunção, tende a ser parcial em relação ao julgamento do mérito, ou seja, acabará se afastando da necessária imparcialidade no julgamento do conflito, como por exemplo, na hipótese de amizade íntima com uma das partes. Neste exemplo simples, pode-se pensar que o Magistrado irá beneficiar o seu amigo em detrimento da outra parte, tão somente por possuir o laço de amizade. A mesma ideia surgiria se o laço fosse de parentesco.

Nas suas situações, o Juiz deve ser afastado na condução do processo, assumindo o seu substituto legal.

As hipóteses de impedimento e suspeição constam na CLT (art. 801) e no CPC (art. 144 e 145), sendo que nas provas podemos encontrar qualquer uma das hipóteses, razão pela qual serão todas aqui expostas a seguir:

Art. 801 - O juiz, presidente ou vogal, é obrigado a dar-se por suspeito, e pode ser recusado, por algum dos seguintes motivos, em relação à pessoa dos litigantes: a) inimizade pessoal; b) amizade íntima; c) parentesco por consangüinidade ou afinidade até o terceiro grau civil; d) interesse particular na causa. Parágrafo único - Se o recusante houver praticado algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, não mais poderá alegar exceção de suspeição, salvo sobrevivendo novo motivo. A suspeição não será também admitida, se do processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já a conhecia, ou que, depois de conhecida, aceitou o juiz recusado ou, finalmente, se procurou de propósito o motivo de que ela se originou.

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro



grau, inclusive; V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

A forma de demonstração (alegação) do impedimento e da suspeição, bem como a possibilidade de reconhecimento de ofício pelo Juiz, serão estudados na parte sobre defesa do reclamado, uma vez que a peça de defesa denominada de “exceção” será utilizada com a finalidade de alegar o vício, caso não seja reconhecido pelo Magistrado.

Com base no art. 801 da CLT, a FGV cobrou a matéria no ano de 2025 da seguinte forma:

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: AgSUS Prova: FGV - 2025 - AgSUS - Analista de Gestão Advogado
Em qualquer processo judicial, inclusive os que tramitam na Justiça do Trabalho, é uma garantia das partes que o julgamento seja realizado por um juiz imparcial. Caso haja parcialidade, o juiz deve se retirar do caso e ser substituído por outro. De acordo com a CLT, assinale a alternativa que não gera suspeição do juiz que, consequentemente, não pode ser recusado pelas partes.

- A Inimizade pessoal em relação ao reclamante.
- B Parentesco por consanguinidade até o terceiro grau civil em relação a algum dos litigantes.
- C Amizade íntima em relação ao reclamado pessoa física.
- D Interesse particular na causa.
- E Parentesco por afinidade até o quarto grau civil em relação a algum dos litigantes

Pela redação do art. 801 da CLT não é suspeito o Juiz que é parente por afinidade até o quarto grau civil em relação a algum dos litigantes, já que a lei prevê até o terceiro grau civil. Trata-se de um detalhe (pegadinha) importante de ser verificada na prova. As demais hipóteses estão expressas na redação do artigo mencionado.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

1 – Conceitos iniciais

Doutrina majoritária afirma que o Ministério Público possui sua origem na ordenança francesa, de 1302, ocasião em que o rei francês Felipe IV, “o belo” impôs aos seus procuradores o dever de defender apenas os interesses da majestade, impedindo-os de defender quaisquer outros. Assim, eram agentes do rei, atuando no seu interesse.

A CRFB/88, em seu art. 127, conceituou o Ministério Público como *instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponível*, estando desvinculado dos demais poderes, agindo de forma a controlar os demais e estando impedido de atuar em favor das entidades públicas.

Art. 127 da CF: O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. § 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. § 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) § 3º - O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. § 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) § 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) § 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.



Ao dizer que se trata de função essencial à função jurisdicional do Estado, a CRFB/88 deixou claro que o Ministério Público (*parquet*) age de forma a garantir a aplicação da lei, isto é, atua como fiscal da lei.

2 – Princípios institucionais

Com o intuito de garantir a autonomia e independência do Ministério Público, o Legislador Constituinte dotou o órgão de diversos princípios, que permitem a sua atuação em prol do cumprimento da lei. Tal aspecto mostra-se indispensável à consecução do seu mister, já que a existência do referido órgão é um dos pilares da democracia, uma vez que não existe democracia sem lei e o *parquet* age para que haja o fiel cumprimento das normas jurídicas.

Dentre os princípios institucionais, destacam-se:



- **Unidade:** o princípio da unidade demonstra que todos os membros do Ministério Público integram um único órgão, que deve agir dentro dos limites impostos pela CRFB/88, visando ao mesmo objetivo. A atuação dos membros do MP é sempre no sentido de serem cumpridas as funções institucionais. Porém, tal unidade é verificada dentro de cada ramo do Ministério Público, não havendo unidade administrativa entre os diversos órgãos, por exemplo, MPT e MPF.
- **Indivisibilidade:** a indivisibilidade significa a inexistência de vinculação dos membros do Ministério Público aos processos em que atuam, já que a atuação não é de João ou José, e sim, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, etc.
- **Independência funcional:** quando do exercício de suas funções, os membros do Ministério Público possuem independência funcional, isto é, estão vinculados apenas à lei, e não ao entendimento de qualquer outro poder constituído. A independência funcional permite ao membro do MP a autonomia própria da imparcialidade, já que vinculado apenas ao seu entendimento. Claro que existe a subordinação administrativa, vinculada aos ditames legais, devendo-se seguir as recomendações e normas dos órgãos colegiados do MP.
- **Promotor natural:** encontra respaldo no art. 5º, LIII da CRFB/88, analisado quando do estudo do princípio do juiz natural. A norma impede designações arbitrárias dos



membros do MP para atuação em determinadas situações, privilegiando a atuação imparcial, baseada nos preceitos legais e em critérios objetivos.

Art. 5º, LIII da CF: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.

3 – Formas de atuação

Os artigos 127 a 129 da CRFB/88 elencam diversas atividades a serem desempenhadas pelo Ministério Público, sendo que ali estão previstas formas de atuação judicial como, por exemplo, a ação civil pública, instrumento processual extremamente utilizado pelo MP, bem como atuação extrajudicial, como ocorre no inquérito civil, que precede, quase sempre, a ação civil pública, por possuir iminente caráter investigatório, assim como o inquérito policial.

Adentrando no direito processual do trabalho, vale a pena destacar a atuação judicial do MPT (Ministério Público do Trabalho). Nos termos do art. 83 da Lei Complementar nº 75/93, aquele órgão deverá:

- Intervir em processos trabalhistas em que haja interesse público;
- Ajuizar a ação civil pública;
- Ajuizar ações declaratórias de nulidade de cláusulas que violem os direitos trabalhistas;
- Promover ações que visem resguardar os direitos dos menores, incapazes e índios;
- Interpor recursos nos feitos de competência da Justiça do Trabalho;
- Participar dos julgamentos colegiados dos Tribunais Trabalhistas;
- Ajuizar a ação de dissídio coletivo em caso de greve em atividades essenciais;
- Ajuizar mandado de injunção e outras ações constitucionais.
- Atuar como árbitro em demandas de competência da Justiça do Trabalho;
- Requerer diligências para se alcançar a melhor solução para as demandas em que intervier;

Verifica-se claramente que o dispositivo acima referido trata de situações em que o Ministério Público é autor da demanda, bem como outras em que apenas intervém para auxiliar na solução dos conflitos, notadamente quando há interesse público evidenciado.



Art. 128 da CF: O Ministério Público abrange: I - o Ministério Público da União, que compreende: a) o Ministério Público Federal;

b) o Ministério Público do Trabalho; c) o Ministério Público Militar; d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; II - os Ministérios Públicos dos Estados. § 1º - O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução. § 2º - A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. § 3º - Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista triplíce dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. § 4º - Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. § 5º - Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros: I - as seguintes garantias: a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado; b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) II - as seguintes vedações: a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais; b) exercer a advocacia; c) participar de sociedade comercial, na forma da lei; d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério; e) exercer atividade político-partidária; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) § 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 95, parágrafo único, V.

Art. 129 da CF: Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior; VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. § 1º - A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. § 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) § 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da



Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) § 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) § 5º A distribuição de processos no Ministério Público será imediata.

Art. 83 LC 75/93: Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: I - promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis trabalhistas; II - manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção; III - promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos; IV - propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula de contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores; V - propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes das relações de trabalho; VI - recorrer das decisões da Justiça do Trabalho, quando entender necessário, tanto nos processos em que for parte, como naqueles em que officiar como fiscal da lei, bem como pedir revisão dos Enunciados da Súmula de Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho; VII - funcionar nas sessões dos Tribunais Trabalhistas, manifestando-se verbalmente sobre a matéria em debate, sempre que entender necessário, sendo-lhe assegurado o direito de vista dos processos em julgamento, podendo solicitar as requisições e diligências que julgar convenientes; VIII - instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou o interesse público assim o exigir; IX - promover ou participar da instrução e conciliação em dissídios decorrentes da paralisação de serviços de qualquer natureza, oficiando obrigatoriamente nos processos, manifestando sua concordância ou discordância, em eventuais acordos firmados antes da homologação, resguardado o direito de recorrer em caso de violação à lei e à Constituição Federal; X - promover mandado de injunção, quando a competência for da Justiça do Trabalho; XI - atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios de competência da Justiça do Trabalho; XII - requerer as diligências que julgar convenientes para o correto andamento dos processos e para a melhor solução das lides trabalhistas; XIII - intervir obrigatoriamente em todos os feitos nos segundo e terceiro graus de jurisdição da Justiça do Trabalho, quando a parte for pessoa jurídica de Direito Público, Estado estrangeiro ou organismo internacional.

➤ **Atuação como parte:**

Trata-se da atuação mais importante do Ministério Público a partir da CRFB/88, haja vista a sua função constitucional de defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Dentre os diversos instrumentos de atuação, destaca-se a ação civil pública, rotineiramente ajuizada pelos membros do Ministério Público, principalmente no combate ao trabalho escravo, trabalho infantil, fraudes trabalhistas que atinjam contingente significativo de pessoas, meio ambiente do trabalho, moralidade administrativa e outros que evidenciam o interesse público.

Além da ação civil pública, que será estudada em tópico apartado, destacam-se igualmente a ação de dissídio coletivo, a ser ajuizada pelo MPT nas hipóteses de greve em serviços essenciais;



ação anulatória de cláusulas convencionais, quando a cláusula ferir interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos; mandado de segurança contra ato judicial; ação rescisória, conforme Súmula nº 407 do TST, etc.

Súmula nº 407 do TST: A legitimidade "ad causam" do Ministério Público para propor ação rescisória, ainda que não tenha sido parte no processo que deu origem à decisão rescindenda, não está limitada às alíneas "a", "b" e "c" do inciso III do art. 967 do CPC de 2015 (art. 487, III, "a" e "b", do CPC de 1973), uma vez que traduzem hipóteses meramente exemplificativas (ex-OJ nº 83 da SBDI-2 - inserida em 13.03.2002).

Exemplo: vendo que uma empresa está reduzindo os salários de centenas de empregados, o MPT resolve ajuizar uma ação civil pública, para condenar a empresa a restabelecer os antigos salários, bem como pagar as diferenças salariais dos meses em que houve o pagamento reduzido. Vejam que os titulares do direito são os empregados, mas o autor da ação é o MPT. Essa é uma situação típica em que o MPT atua como autor da ação, com legitimidade extraordinária.

➤ Atuação como Fiscal da lei

O Ministério Público poderá atuar também como *fiscal da lei*, conforme artigos 177 a 181 do CPC, atuando quando houver interesse de incapazes e interesse público, não sendo possível o recurso do órgão ministerial quando o interesse for privado, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 237 da SDI-1 do TST.

Quando houver a intervenção do órgão como fiscal da lei, essa ocorrerá em todos os órgãos e instâncias, sendo o MP intimado de todos os atos processuais, constituindo a ausência do ato em nulidade absoluta.

Art. 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais.

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; II - interesse de incapaz; III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.



Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo; II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.

Art. 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º. § 1º Findo o prazo para manifestação do Ministério Público sem o oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. § 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o Ministério Público.

Art. 181. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções.

OJ nº 237 da SDI-1 do TST: I - O Ministério Público não tem legitimidade para recorrer na defesa de interesse patrimonial privado, inclusive de empresas públicas e sociedades de economia mista. II - Há legitimidade do Ministério Público do Trabalho para recorrer de decisão que declara a existência de vínculo empregatício com sociedade de economia mista ou empresa pública, após a Constituição Federal de 1988, sem a prévia aprovação em concurso público, pois matéria de ordem pública

Conforme disposição contida no art. 179 do CPC, o Ministério Público:

- Será intimado de todos os atos processuais, deles podendo recorrer (art. 996 do CPC), tendo vista dos autos depois das partes, de forma a controlar a atuação daquelas, bem como do Juiz;

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

- Poderá juntar documentos e certidões, com o intuito de demonstrar a verdade dos fatos discutidos em juízo;



- Produzir prova em audiência, isto é, participar do interrogatório das partes e inquirição de testemunhas, podendo inclusive arrolar testemunhas a serem ouvidas;
- Requerer medidas ou diligências necessárias ao descobrimento da verdade, assim como requerer a expedição de ofícios, juntada de documentos, etc.

Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo; II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.

Exemplo: em um determinado processo trabalhista, o Juiz do Trabalho determinou a penhora em meu salário. Diante dessa situação, impetrei um mandado de segurança. O MPT não é parte, nem autor, nem réu, mas deve ser ouvido, pois é fiscal da lei no mandado de segurança. Temos que ouvir a opinião, o parecer daquele órgão, por tratar-se de mandado de segurança.

➤ Atuação extrajudicial:

Prevista no art. 84 da Lei Complementar nº 75/93, a atuação extrajudicial do MP consiste, principalmente, na condução do inquérito civil público, conceituada como uma investigação administrativa que visa colher provas mínimas para o ajuizamento da ação civil pública ou a formalização do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). O inquérito civil público, assim como o inquérito policial, não é indispensável ao ajuizamento da demanda principal, sendo, portanto, facultativo.

Mesmo sem o inquérito civil público, poderá o MP ajuizar a ação civil pública, buscando provas da ocorrência de ilegalidades na fase instrutória da demanda



Art. 84 da LC 75/93: Incumbe ao Ministério Público do Trabalho, no âmbito das suas atribuições, exercer as funções institucionais previstas nos Capítulos I, II, III e IV do



Título I, especialmente: I - integrar os órgãos colegiados previstos no § 1º do art. 6º, que lhes sejam pertinentes; II - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos, sempre que cabíveis, para assegurar a observância dos direitos sociais dos trabalhadores; III - requisitar à autoridade administrativa federal competente, dos órgãos de proteção ao trabalho, a instauração de procedimentos administrativos, podendo acompanhá-los e produzir provas; IV - ser cientificado pessoalmente das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, nas causas em que o órgão tenha intervido ou emitido parecer escrito; V - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, desde que compatíveis com sua finalidade.

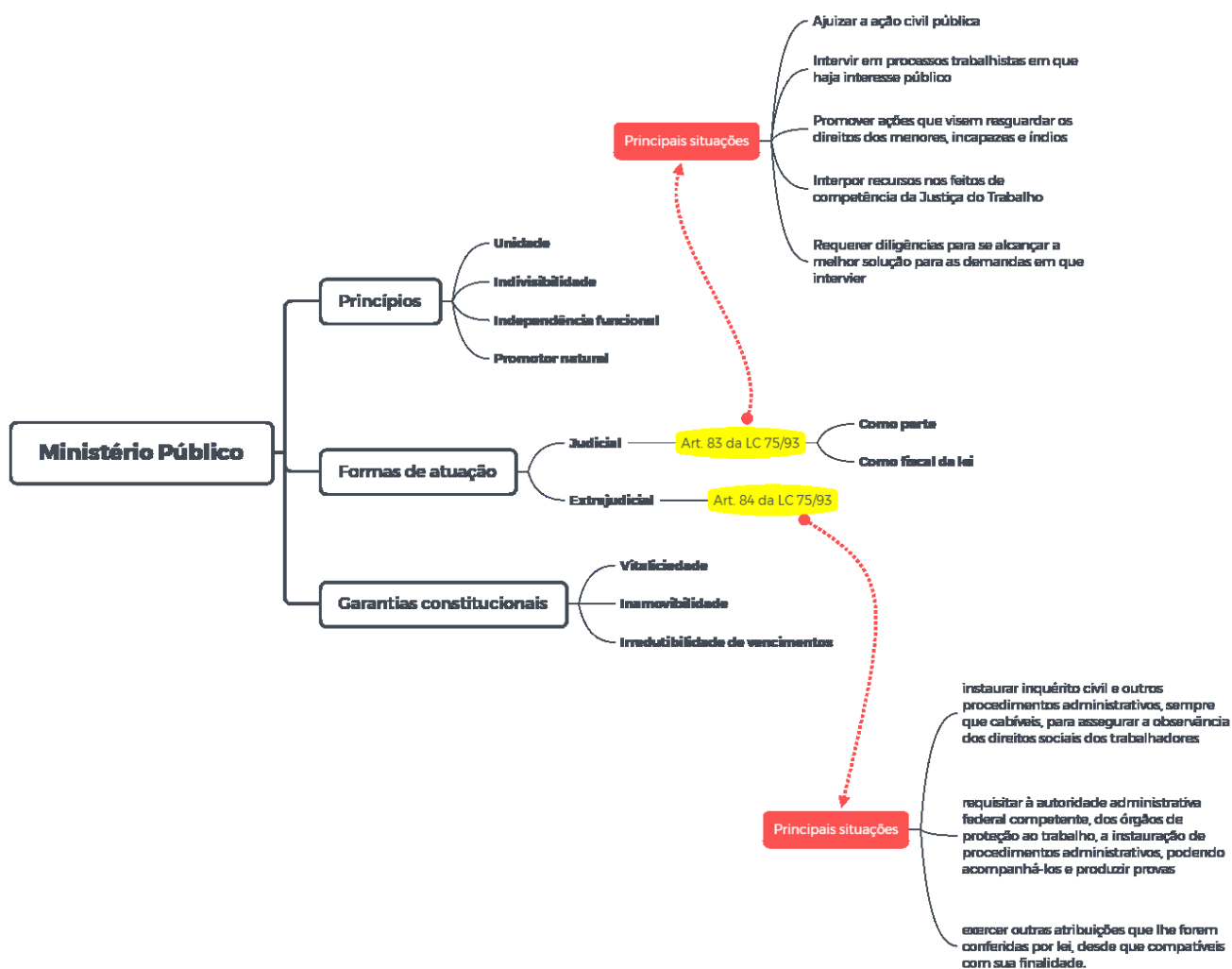
Ainda sobre o inquérito, destaque para a discussão sobre a necessidade ou desnecessidade de garantir-se o contraditório durante aquele procedimento. Corrente majoritária ainda defende a desnecessidade, deixando para um momento posterior (ação civil pública) o direito ao contraditório e ampla defesa, em sua integralidade.

O segundo instrumento de atuação extrajudicial do MP é o termo de ajustamento de conduta (TAC) como o ajuste feito entre aquele órgão e determinada empresa para fazer cessar o descumprimento à legislação trabalhista, impondo ao descumpridor sanções como multas, que serão executadas caso o mesmo não seja cumprido, haja vista que o art. 876 da CLT prevê o acordo em exame como um título executivo extrajudicial.

O termo de ajustamento de conduta (TAC) é considerado pela lei como um título executivo extrajudicial (art. 876 CLT).

Art. 876 da CLT: As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia serão executada pela forma estabelecida neste Capítulo.





4 – Garantias constitucionais

As garantias constitucionais dos Membros do Ministério Público estão dispostas no art. 128, §5º, I da CRFB/88, sendo as mesmas dos Magistrados, conforme art. 95 da CF, já estudado.

Art. 128, §5º, I da CF: Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros: I - as seguintes garantias: a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado; b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria



absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I;

5 – Organização do Ministério Público do Trabalho

Antes de tratarmos da organização do Ministério Público do Trabalho, temos que lembrar que a Constituição Federal dividiu a instituição em ramos, a saber:

- Ministério Público dos Estados;
- Ministério Público da União;
- Ministério Público Federal;
- Ministério Público Militar;
- Ministério Público do DF e Territórios;
- Ministério Público do Trabalho;

O Ministério Público da União é chefiado pelo **Procurador-Geral da República**, que é nomeado pelo Presidente da República, após sabatina do Senado Federal, sendo o “chefe” de todos os ramos do Ministério Público da União.

Já o Ministério Público do Trabalho, objeto de nosso estudo, é chefiado pelo **Procurador-Geral do Trabalho**, nomeado pelo Procurador-Geral da República, n processo descrito no art. 88 da LC 75/93.

Acerca da carreira no MPT, podemos dizer que são quatro os níveis, a saber:

- **Procurador do Trabalho:** realiza atos processuais, em regra, nas ações de competência das Varas do Trabalho.
- **Procurador Regional do Trabalho:** atua nos processos perante os Tribunais Regionais do Trabalho.
- **Subprocurador-geral do Trabalho:** oficia junto ao Tribunal Superior do Trabalho.
- **Procurador-Geral do Trabalho:** chefia o Ministério Público do Trabalho.

Por fim, resta falar sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão de controle externo, incluído pela EC nº 45/04, através do art. 130-A da CF/88. Ao referido conselho cabe o



controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e o cumprimento os deveres funcionais dos seus membros. Vejamos:

Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: I o Procurador-Geral da República, que o preside; II quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras; III três membros do Ministério Público dos Estados; IV dois juizes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça; V dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VI dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. § 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei. § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe: I zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; II zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas; III receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; IV rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano; V elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.

O próprio Conselho Superior do Ministério Público, valendo-se da prerrogativa do §3º do art. 130-A da CF, escolherá dentre os seus membros o **Corregedor Nacional**, que receberá reclamações e denúncias, realizará inspeções e correições e, por fim, requisitará e designará membros do MP para a prática de atos.

RESUMO

Sobre os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho, destacam-se os artigos 710 a 721 da CLT, que precisam ser estudados para as provas de processo do trabalho. Um dos principais órgãos auxiliares é a Secretaria da Vara do Trabalho, que possui por finalidade a prática de atos



burocráticos, tais como: a expedição de notificação, a juntada de documentos, a certificação de atos processuais, bem como a guarda dos autos dos processos em andamento. O Diretor da Secretaria é nomeado pelo Juiz do Trabalho. Aqui muito cuidado, pois o art. 710 da CLT diz que é o "Presidente" que irá nomear, sendo que tal o "presidente" é o Juiz do Trabalho, que era o presidente da antiga Junta de Conciliação e Julgamento.

Falamos que dentre os serviços burocráticos a serem realizados está a expedição de notificação, que nos termos do art. 841 da CLT deverá ser realizada em 48 horas. O que ocorre se o prazo não for respeitado? O art. 712, parágrafo único, da CLT prevê a possibilidade de desconto salarial dos dias de atraso da prática dos atos processuais. Assim, se tivermos um atraso de 3 dias na prática do ato, poderão ser descontados 3 dias de salários do servidor.

Os distribuidores estão previstos no art. 713 da CLT, para aqueles locais onde há mais de uma Vara do Trabalho, de maneira que seja feito o sorteio entre as varas existentes, evitando-se a escolha do juízo, o que feriria o princípio do juiz natural.

Por fim, o Oficial de Justiça, que na Justiça do Trabalho também é avaliador, atua na execução trabalhista, realizando a citação, penhora e avaliação de bens, conforme art. 880 da CLT. Os atos processuais devem ser realizados pelo Oficial de Justiça no prazo de 9 dias, com exceção da avaliação, que possui um prazo um pouco maior, de 10 dias.

A capacidade processual plena ocorre aos 18 anos, conforme art. 402 da CLT, o que significa dizer que a pessoa pode realizar todos os atos processuais sem assistência ou representação. Antes de tal idade, apesar de ser possível o trabalho na qualidade de emprego, conforme art. 7º da CF/88 (a partir dos 16 anos ou 14 anos, na qualidade de aprendiz), o ajuizamento da ação dependerá da assistência dos representantes legais.

Sobre a incapacidade processual, importante destacar o art. 793 da CLT que prevê o ajuizamento da ação para os incapazes pelos representantes, Ministério Público e Sindicatos.

A capacidade postulatória, conforme art. 133 da CF/88, é inerente ao Advogado, já que por meio dele as partes têm suas pretensões analisadas pelo Poder Judiciário. Ocorre que a regra possui exceções. Apesar do Advogado ser indispensável à administração da justiça, em algumas situações o profissional é dispensado. Uma das situações excepcionais é o processo do trabalho, pois as partes possuem o *jus postulandi*, que é o direito de postular em juízo sozinhas, acompanhando as ações até o final, conforme o art. 791 da CLT.

Em 2011 o TST restringiu o *jus postulandi* ao criar a Súmula nº 425 do TST, afirmando que no *mandado de segurança, na ação rescisória, na ação cautelar e nos recursos para o TST*, é indispensável a presença do Advogado, ou seja, tais medidas não podem ser apresentadas sem assinatura de um Advogado. A parte até pode ajuizar uma ação trabalhista e recorrer ao TRT sem Advogado, mas querendo recorrer ao TST, terá que contratar um Advogado. A reforma



trabalhista também restringiu essa possibilidade ao determinar que na homologação do acordo extrajudicial as partes devem estar assistidas por advogado (art. 855-B, da CLT).

A questão recente abaixo é respondida com base na referida súmula do TST que restringiu o *jus postulandi*. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 14ª Região (RO e AC) Prova: FCC - 2022 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal

No tocante ao *jus postulandi* no processo do trabalho, considere as seguintes afirmações:

I. Desde a implantação do Processo Judicial Eletrônico, foi revogado tacitamente o princípio do *jus postulandi*, uma vez que as partes não possuem condições técnicas para acessar os autos e praticar os atos no processo eletrônico sem a assistência de um advogado.

II. Não se aplica à ação rescisória, à ação cautelar, ao mandado de segurança e aos recursos de competência do TST.

III. Aplica-se tanto nos processos ordinários quanto nos sumaríssimos, podendo o reclamante se fazer representar sozinho em qualquer situação.

De acordo com a CLT e o entendimento sumulado do TST, está correto o que se afirma APENAS em

A I e II.

B I, II e III.

C II e III.

D II.

E III.

A resposta é a letra "D" que considera correta apenas o item II que é exatamente a Súmula 425 do TST. O verbete afirma não se aplicar o *jus postulandi* na ação rescisória, cautelar, mandado de segurança e recursos para o TST. O item I está totalmente errado, pois o PJe não revogou o instituto. O item III está genérico demais, portanto errado, quando diz em "qualquer situação", já que existem as restrições da súmula.

Nos dissídios coletivos a assistência por Advogado é facultativa, conforme art. 791 da CLT.

Os honorários advocatícios de sucumbência passaram a ser devidos pela mera sucumbência, conforme art. 791-A da CLT, seguindo-se o mesmo sistema do CPC. A quantia será fixada entre 5% e 15%, sendo devida também na reconvenção, lembrando que o beneficiário da justiça gratuita não é mais condenado ao pagamento, conforme decisão proferida pelo STF na ADI 5766.

O benefício da justiça gratuita, previsto no art. 790, § 3º, da CLT, pode ser concedido a requerimento da parte, que demonstrará situação de hipossuficiência, podendo ser deferido de ofício pelo Magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Nessa hipótese, basta a demonstração de hipossuficiência econômica, dispensando-se a assistência pelo sindicato.



No processo do trabalho, admite-se o mandato tácito ou *apud acta*, que decorre da presença do Advogado em audiência, e a inserção de seu nome na ata de audiência, conforme o art. 791, § 3º, da CLT. Dispensa-se, portanto, o mandato expresso, ou seja, o documento procuração. O Advogado com mandato tácito pode recorrer, conforme a Súmula n. 383 do TST. Apesar do Advogado portador do mandato tácito poder recorrer, não pode substabelecer, de acordo com a OJ n. 200 da SDI-1 do TST.

Em relação ao comparecimento das partes em audiência, o art. 843 da CLT afirma que deve ser pessoal, sendo que a ausência do autor importa em arquivamento do feito e a ausência do réu, em revelia. O réu poderá ser representado por preposto, que não precisa mais ser empregado, conforme redação do §3º do art. 843 da CLT, alterado pela reforma trabalhista de 2017.

Não há previsão legal para atraso das partes na audiência, ou seja, não há tolerância em relação ao horário do ato. Se a audiência está marcada para as 9h e no horário tem início, deverão as partes estar presentes naquele horário, sob pena de aplicação das penalidades previstas no art. 844 da CLT: arquivamento (reclamante) e revelia (reclamado).

O Juiz pode chegar atrasado em até 15 minutos, conforme art. 815 da CLT, mas as partes não possuem o mesmo tratamento, por falta de precisão legal. Caso o Juiz se atrase por mais de 15 minutos, poderá a parte retirar-se, requerendo certidão, para que não sofra qualquer penalidade. 16 - Ocorre que há uma situação em que não se aplica o art. 815 da CLT, que é aquela em que o atraso da audiência decorre da realização de outro ato processual pelo Juiz. Assim, se a audiência de 9h ainda não começou apesar de já serem 11h, por estar sendo realizada a audiência das 10h, não poderá a parte se retirar.

Por fim, eventual falta das partes à audiência pode ser justificada por atestado médico, mas não pode qualquer doença atestada, já que a Súmula nº 122 do TST diz que o atestado deve demonstrar a impossibilidade de locomoção. Na hipótese, o Juiz deverá redesignar a audiência. Caso não seja apresentada justificativa, serão aplicadas as consequências do art. 844 da CLT: arquivamento (ausência do autor), revelia (ausência do réu) e arquivamento (ausência de ambos).

Sobre o Ministério público e seus princípios institucionais, podemos destacar: unidade, que demonstra ser o MP um órgão único na defesa dos direitos previstos no art. 127 da CF; indivisibilidade, que prega a inexistência de vinculação dos Promotores/Procuradores ao processo, mas do Ministério Público como órgão; independência funcional, que prega que os Membros do MP somente devem seguir a lei e os seus próprios entendimentos, não estando vinculado a qualquer determinação de outro órgão; Promotor natural, previsto no art. 5º, LIII, da CF/88, que não permite a escolha do Membro do MP que atuará em determinado processo.

O MP poderá atuar de forma judicial e extrajudicial. A primeira forma pode ser na qualidade de parte, conforme art. 179 do NCPC, ajuizando ações civis públicas, ações anulatórias de cláusulas convencionais, Dissídios Coletivos de greve, bem como interpondo recursos e outras situações.



Ainda na atuação judicial, além da qualidade de parte, pode o MP atuar como fiscal da lei, nos termos do art. 178 do NCPC, quando houver interesse de incapazes, mandados de segurança, conflitos de competência, etc.

Já a atuação extrajudicial do MP consiste na condução de inquéritos civis, meio utilizado para verificar o descumprimento da lei e produzir prova sobre o fato; firmando termos de ajustamento de condução – TAC – visando à correção de irregularidades encontradas em inquérito civil; etc.

Com o advento do CPC, o Ministério Público passou a ter prazo em dobro para se defender e recorrer, nos termos do art. 180 do novo código, não havendo mais prazo em quádruplo para defesa daquele ente. No CPC anterior, o art. 188 previa o prazo em quádruplo, que não foi repetido no atual código (CPC).

FIM

